



法规 第2章 股权融资 01 首次公开发行股票



扫描二维码, 下载客户端, 随时随地做题
支持iPhone、iPad和Android手机



1. 单选题 题目ID:217666

根据《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》，下列说法正确的有（ ）。「2022年」

- A 允许符合科创板定位、尚未盈利或存在累计未弥补亏损的企业在科创板上市
- B 允许科技创新企业发行具有特别表决权的类别股份，每一特别表决权股份拥有的表决权数量大于每一普通股份拥有的表决权数量，特别表决权股份转让后，受让股东即享有特别表决权
- C 个人投资者投资科创板股票，证券账户及资金账户持有资产规模应当达到规定标准，具体标准由中国证监会制定
- D 企业公开发行股票并在科创板上市交易，必须符合发行条件与上市条件，报证监会审核

解析:

选项B错误，特别表决权股份一经转让，应当恢复至与普通股份同等的表决权。选项C错误，具体标准由上海证券交易所制定。选项D错误，报上海证券交易所审核并经证监会注册。

正确答案:A

2. 单选题 题目ID:217667

根据《深圳证券交易所股票发行上市审核规则》，下列关于创业板定位的说法正确的是（ ）。「2020年」

- A 创业板面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求
- B 创业板主要服务成长型创新创业企业，支持传统产业与新技术、新产业、新业态、新模式深度融合
- C 发行人应当结合创业板定位，就是否符合相关行业范围、具有成长性等事项出具专项意见
- D 深圳证券交易所在发行上市审核中，可以根据需要就发行人是否符合创业板定位，向证券公司行业咨询专家库专家提出咨询

解析:

选项A错误，科创板面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求。选项B正确，创业板深入贯彻创新驱动发展战略，适应发展更多依靠创新、创造、创意的大趋势，主要服务成长型创新创业企业，支持传统产业与新技术、新产业、新业态、新模式深度融合。选项C错误，应为“保荐人出具专项意见”。发行人应当结合创业板定位，就是否符合相关行业范围，依靠创新、创造、创意开展生产经营，具有成长性等事项，进行审慎评估；保荐人应当就发行人是否符合创业板定位进行专业判断，并出具专项意见。选项D错误，本所在发行上市审核中，可以根据需要就发行人是否符合创业板定位，向本所设立的行业咨询专家库专家提出咨询。

正确答案:B

3. 单选题 题目ID:217668

某公司拟首次公开发行股票并在创业板上市，公开发行前股本为3.51亿股，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，该公司公开发行的股份应（ ）。「2020年」

- A 超过0.8775亿股
- B 超过0.351亿股
- C 超过0.49亿股
- D 超过1.17亿股
- E 超过0.39亿股

解析:

发行人申请在创业板上市，应当符合：公开发行的股份达到公司股份总数的25%以上；公司股本总额超过4亿元的，公开发行股份的比例为10%以上。假设该公司公开发行股份a亿股，则有：（1）

$a \div (3.51 + a) \geq 25\%$, 求得 $a \geq 1.17$ 亿股; (2) $a \div (3.51 + a) \geq 10\%$, 求得 $a \geq 0.39$ 亿股, 而不等式 (2) 的前提是 $(3.51 + a)$ 超过 4 亿股, 因此 a 应当同时满足超过 0.49 亿股 ($4 - 3.51 = 0.49$)。为什么不选 1.17 亿股? 因为最低发行数量只需满足超过 0.49 亿股即可。

正确答案:C

4. 单选题 题目ID:217679

发行人申请在北京证券交易所发行股票并上市的, 应当为在全国中小企业股份转让系统连续挂牌满 12 个月的创新层挂牌公司。根据《关于高质量建设北京证券交易所的意见》, “连续挂牌满 12 个月”的执行标准为 ()。「2023 年」

- A 交易所上市委审议时已挂牌满 12 个月 B 申报时已挂牌满 12 个月
C 交易所上市委审议后到证监会注册已挂牌满 12 个月 D 问询回复时已挂牌满 12 个月

解析:

2023 年 9 月, 北交所明确发行人“连续挂牌满 12 个月”的具体执行标准为: 自公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让之日起至北交所上市委员会召开审议会议之日, 已满 12 个月。

正确答案:A

5. 单选题 题目ID:217680

发行人拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市, 不得存在下列情形 ()。「例题」

- A 发行人及其控股股东、实际控制人被列入失信被执行人名单
B 最近 12 个月内, 发行人的董事李某因证券市场违法违规行为受到全国股转公司公开谴责
C 发行人的控股股东因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
D 发行人的实际控制人存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪, 存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为

解析:

选项 A 错误, 发行人及其控股股东、实际控制人被列入失信被执行人名单“且情形尚未消除”。选项 C 错误, 发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被证监会及其派出机构立案调查, “尚未有明确结论意见”。选项 D 错误, “最近 36 个月内”, 发行人及其控股股东、实际控制人, 存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪, 存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为。

正确答案:B

6. 单选题 题目ID:217684

对于拟申请首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市的公司, 以下属于发行人主张多人共同拥有公司控制权须符合的条件是 ()。「2018 年」

- A 最近 36 个月内持有公司股份表决权比例最高的股东不能发生变化
B 多人共同拥有公司控制权的情况, 必须通过公司章程予以明确
C 可以通过间接支配公司股份表决权的方式拥有公司控制权, 无需直接持有公司股份

D 首发后的可预期期限内共同拥有公司控制权的多人不会发生变更

解析:

《证券期货法律适用意见第17号》第2条。选项A错误,不属于必备条件。如果发行人最近36个月内持有、实际支配公司股份表决权比例最高的人发生变化,且变化前后的股东不属于同一实际控制人,视为公司控制权发生变更。选项B错误,多人共同拥有公司控制权的情况,一般应当通过“公司章程、协议或者其他安排”予以明确。选项C正确,每人都必须直接持有公司股份或者间接支配公司股份的表决权。选项D错误,共同拥有公司控制权的多人“没有出现重大变更”。

正确答案:C

7. 单选题 题目ID:217685

根据《监管规则适用指引——发行类第9号:研发人员及研发投入》,下列说法正确的是()。「例题」

- A 对于既从事研发活动又从事非研发活动的人员,当期研发工时占比低于70%的,原则上不应认定为研发人员
- B 发行人与客户签订合同,为客户提供受托研发,从事定制化产品研发生产或提供受托研发服务的人员不能认定为研发人员
- C 研发投入为企业研发活动直接相关的支出,通常不包括委托外部研究开发费用
- D 原则上研发过程中产出的产品或副产品,其成本不得计入研发投入

解析:

选项A错误,应为当期研发工时占比低于50%的。选项B错误,并非绝对。发行人与客户签订合同,为客户提供受托研发,除有充分证据表明履约过程中形成发行人能够控制的并预期能给发行人带来收益的研发成果外,原则上单纯从事受托研发的人员不能认定为研发人员。选项C错误,研发投入为企业研发活动直接相关的支出,通常包括研发人员职工薪酬、直接投入费用、折旧费用与长期待摊费用、设计费用、装备调试费、无形资产摊销费用、“委托外部研究开发费用”、其他费用等。

正确答案:D

8. 单选题 题目ID:217692

根据《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》,下列关于科创板投资者适当性要求的说法正确的是()。「2019年」

- A 个人投资者应具备相关股票投资经验和相应的风险承受能力
- B 机构投资者应当向中国证券业协会注册,接受中国证券业协会自律管理
- C 机构投资者投资科创板股票证券账户及资金账户持有资产规模应当达到规定标准
- D 具体标准由券商根据交易所指导情况制定

解析:

个人投资者投资科创板股票,证券账户及资金账户持有资产规模应当达到规定标准,且具备相关股票投资经验和相应的风险承受能力;具体标准由上海证券交易所制定,并可根据科创板运行情况做适当调整。选项B、C错误,并未对机构投资者作出上述要求。选项D错误,由上海证券交易所制定。

正确答案:A

9. 单选题 题目ID:217700

根据《保荐人尽职调查工作准则》，以下说法不正确的是（ ）。「例题」

- A 获取或编制发行人报告期对主要客户的销售额占年度销售总额的比例及回款情况，是否对某一客户存在重大依赖
- B 报告期各期主要客户发生重大变化的、对同一客户销售金额存在重大变化的，应关注变化的原因及合理性
- C 取得发行人主要供应商的相关资料，计算报告期发行人向主要供应商的采购金额、占发行人同类原材料采购金额和总采购金额比例
- D 调查上述前五大客户的销售情况，及其产品最终实现销售的情况

解析：

《保荐人尽职调查工作准则》第27条。调查主营业务收入、其他业务收入中是否存在重大的关联销售，关注董监高人员和核心技术人员、主要关联方或持有发行人5%以上股份的股东在主要客户中所占的权益；抽查不同时点的关联销售合同，分析不同时点销售价格的变动，并与同类产品当时市场公允价格比较；调查上述关联销售合同中，产品最终实现销售的情况。

正确答案:D

10. 单选题 题目ID:217710

保荐机构推荐发行人发行证券，应当向中国证监会提交发行保荐书，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》，发行保荐书的必备内容不包括（ ）。「2020年」

- A 对发行人证券上市后持续督导工作的具体安排
- B 发行人存在的主要风险
- C 对发行人发展前景的评价
- D 保荐机构与发行人的关联关系

解析：

选项A错误，其所述为《上市保荐书》的内容。

正确答案:A

11. 单选题 题目ID:217711

下列不属于上市保荐书必备内容的是（ ）。「2017年」

- A 保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明
- B 关于保荐机构和相关保荐代表人具备相应保荐资格以及保荐机构内部审核程序的说明
- C 保荐机构按照有关规定应当承诺的事项
- D 保荐机构和相关保荐代表人的联系地址、电话和其他通信方式

解析：

选项A必备，保荐人应当详细说明发行人与保荐人是否存在关联关系，存在的，应当重点说明其对保荐人及其保荐代表人公正履行保荐职责可能产生的影响。选项C必备，保荐人应当承诺已按照相关规定，对发行人及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查，履行了相应的内部审核程序；保荐人应当在上市保荐书中承诺自愿接受交易所的自律监管。选项D必备，保荐人应当简述本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况，包括人员姓名、保荐业务执业情况、联系地址、电话和其他通讯方式等内容。

正确答案:B

12. 单选题 题目ID:217712

保荐机构在推荐发行人在沪深交易所首次公开发行股票并上市，上市保荐书中应包括的内容是（ ）。
「2018年」

- A 保荐机构与发行人的关联关系
- B 保荐机构内部审核程序简介及内核意见
- C 对发行人发展前景的评价
- D 逐项说明本次发行是否符合《公司法》《证券法》规定的发行条件和程序

解析:

沪深交易所《股票发行上市审核业务指引第2号——上市保荐书内容与格式》。选项B、C、D均错误，所述事项均为发行保荐书的主要内容。

正确答案:A

13. 单选题 题目ID:217713

下列不属于发行保荐书必备内容的是（ ）。「2019年」

- A 保荐机构内部审核程序简介及内核意见
- B 逐项说明本次发行是否符合中国证监会的有关规定
- C 对发行人证券上市后持续督导工作的具体安排
- D 保荐机构与发行人的关联关系
- E 对发行人发展前景的评价

解析:

选项C错误，为上市保荐书的必备内容。

正确答案:C

14. 单选题 题目ID:217723

根据《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》，下列关于法律意见书的说法正确的是（ ）。
「2020年」

- A 法律意见书收件人为证监会或证券交易所，法律意见书应当载明收件人的全称，并同其他申请文件一并报送证监会或证券交易所
- B 法律意见书正文应当载明相关事实材料、查验原则、查验方式、查验内容、查验过程、查验结果、国家有关规定、结论性意见以及所涉及的必要文件资料等
- C 律师事务所对法律意见书进行讨论复核时，应当制作相关记录存入工作底稿，法律意见书的签字律师应当签名确认
- D 法律意见书随其他申请文件报送中国证监会或证券交易所后，应当关注中国证监会或证券交易所的反馈意见并对法律意见书作出相应修改或补充

解析:

选项A错误，法律意见书收件人为法律意见书的委托人，法律意见书应当载明收件人的全称。选项C错误，参与讨论复核的律师应当签名确认。选项D错误，法律意见书随相关申请文件报送后，律师事务所不得对法律意见书进行修改，但应当关注申请文件的修改和中国证监会及其派出机构的反馈意见。

正确答案:B

15. 单选题 题目ID:217724

根据《公开发行证券公司信息披露的编报规则第12号——公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》，

下列说法错误的是（ ）。「2019年」

- A 律师签署的法律意见书和律师工作报告报送后，不得进行修改，如律师认为需补充或更正，应另行出具补充法律意见书和律师工作报告
- B 律师出具法律意见书和律师工作报告所用的语词应简洁明确，对不符合有关法律、法规和中国证监会有关规定的事项，或已勤勉尽责仍不能对其法律性质或其合法性作出准确判断的事项，律师应发表否定意见，并说明相应的理由
- C 发行人申请文件报送后，律师应关注申请文件的任何修改和中国证监会的反馈意见，发行人和主承销商也有义务及时通知律师，上述变动和意见如对法律意见书和律师工作报告有影响的，律师应出具补充法律意见书
- D 发行人向中国证监会报送申请文件后且证券尚未发行前更换为本次发行证券所聘请的律师或律师事务所的，更换后的律师或律师事务所及发行人应向中国证监会分别说明

解析：

《公开发行证券的公司信息披露编报规则第12号——公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》第7-11条。选项B错误，律师应发表保留意见，并说明相应的理由。

正确答案:B

16. 单选题 题目ID:217725

下列关于某律师事务所及其律师从事公开发行证券法律业务的说法正确的是（ ）。「2018年」

- A 该律师事务所诉讼证券业务部甲律师担任某公司的监事，该律师事务所的证券业务部可以为该公司提供证券法律服务
- B 乙律师在对首次公开发行股票并上市业务出具法律意见时，对与本次发行上市有关的事项均应履行特别的注意义务，其制作、出具的文件不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
- C 丙律师应在法律意见书中明确发表结论性意见，详尽、完整地阐述所履行尽职调查的情况及进行有关核查验证的过程
- D 丁律师在首次公开发行股票并上市业务中已勤勉尽责仍不能发表肯定性意见的，应当发表保留意见，并说明相应的理由及其对本次发行上市的影响程度

解析：

《律师事务所从事证券法律业务管理办法》第9条、第15条；《公开发行证券的公司信息披露编报规则第12号——公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》第4-5条、第26条。选项A错误，律师与当事人及其关联方具有利害关系，影响其执业独立性的，该律师所在律师事务所不得接受委托，提供证券法律服务。选项B错误，律师在出具法律意见时，对与法律相关的业务事项应当履行法律专业人士特别的注意义务，对其他业务事项履行普通人一般的注意义务。选项C错误，律师在法律意见书中应对《公开发行证券的公司信息披露编报规则第12号——公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》规定的事项及其他任何与本次发行有关的法律问题明确发表结论性意见；律师在律师工作报告中应详尽、完整地阐述所履行尽职调查的情况，在法律意见书中所发表意见或结论的依据、进行有关核查验证的过程、所涉及的必要资料或文件。

正确答案:D

17. 单选题 题目ID:217728

某企业拟首次公开发行股票并上市，根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则58号——首次公开发行股票并上市申请文件》，下列关于申请文件的说法正确的是（ ）。〔2021年〕

- A 发行人申请在科创板上市的，保荐人和发行人律师应对发行人符合科创板定位要求出具专项意见
- B 申请文件受理后5个工作日内，发行人认为增加披露信息更有利于投资者理解的，可自行增加申请文件
- C 发行人应确保申请文件的原始纸质文件或电子文件已存档
- D 对于申请文件的原始纸质文件，发行人不能提供有关文件原件的，应由发行人律师提供鉴证意见，或由出文单位盖章，以保证与原件一致

解析：

选项A错误，应为“发行人关于符合板块定位要求的专项说明”和“保荐人关于发行人符合板块定位要求的专项意见”，律师无需出具符合板块定位要求的专项意见。选项B错误，申请文件一经受理，未经中国证监会或者交易所同意，不得改动。选项C错误，发行人应确保申请文件的原始纸质文件已存档。

正确答案:D

18. 单选题 题目ID:217729

下列不属于首次公开发行股票并上市的必备申请文件的是（ ）。〔2018年〕

- A 发行人控股股东、实际控制人对证券发行文件的确认意见
- B 发行人关于公司设立以来股本演变情况的说明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见
- C 保荐机构关于发行人董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东和实际控制人在相关文件上签名盖章的真实性的核查意见
- D 发行人关于募集资金运用的总体安排说明
- E 发行人董事、监事、高级管理人员对证券发行文件的确认意见

解析：

《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则58号——首次公开发行股票并上市申请文件》附录。选项C错误，应为“发行人律师关于发行人董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东和实际控制人在相关文件上签名盖章的真实性的鉴证意见”。

正确答案:C

19. 单选题 题目ID:217730

下列不属于申请首次公开发行股票并上市的必备申请文件的是（ ）。〔2017年〕

- A 发行人控股股东、实际控制人对证券发行文件的确认意见
- B 发行人的历次验资报告
- C 招股说明书及招股说明书摘要
- D 经注册会计师核验的非经常性损益明细表

解析：

《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则58号——首次公开发行股票并上市申请文件》附录。选项C正确，首发上市必备申请文件应为“招股说明书（申报稿）”，招股说明书摘要不是必备申请文件。

正确答案:C

20. 单选题 题目ID:217740

根据《监管规则适用指引——发行类第8号：股票发行上市注册工作规程》，履行证券注册职权的是（

)。 「2023年」

A 证监会发行监管部 B 证监会公司监管部 C 证监会上市审核委员会 D 证券交易所

解析:

证监会发行监管部具体承担交易所股票发行上市的注册职责。

正确答案:A

21. 单选题 题目ID:217741

注册制改革后, 证券交易所在审核过程中, 发现项目涉及“四重大”事项的, 应当及时向中国证监会请示。所称“四重大”事项不包括以下的 ()。 「2023年」

A 重大无先例 B 重大舆情 C 重大异常 D 重大违法线索

解析:

根据《发行类第8号: 股票发行上市注册工作规程》。“四重大”是指项目是否涉及重大敏感事项、重大无先例情况、重大舆情、重大违法线索。选项C错误, 不包括“重大异常”, 应为“重大敏感事项”。

正确答案:C

22. 单选题 题目ID:217742

某公司申请首次公开发行股票并上市, 根据证券交易所股票发行上市审核规则等相关规定, 下列关于审核程序的说法, 正确的是 ()。 「2021年」

- A 对股票首次发行上市申请, 交易所发行上市审核机构自受理之日起20个工作日内, 通过保荐人向该公司提出首轮审核问题
- B 在首轮审核问询发出后, 该公司及其保荐人对审核问询存在疑问, 认为确需当面沟通的, 可以通过电话预约
- C 该公司及其保荐人、证券服务机构应于交易所启动注册程序后10个工作日内汇总补充报送与审核问询回复相关的保荐工作底稿和更新后的验证版招股说明书
- D 交易所发行上市审核机构收到该公司及其保荐人、证券服务机构审核问询的回复后, 认为不需要进一步审核问询的, 将出具审核报告并提交发行审核委员会审查

解析:

选项B错误, 发行人、保荐人和证券服务机构在项目申报前、首轮审核问询发出后及上市委员会审议后, 可以就发行上市审核相关业务问题或者事项向本所发行上市审核机构进行咨询沟通。(根据《上海证券交易所发行上市审核业务指南第3号——业务咨询沟通》, 发行人、保荐人、独立财务顾问和证券服务机构在首轮审核问询函发出后, 对审核问询问题存在疑问的, 可以通过本所审核系统或者审核人员的录音电话进行沟通。保荐人、独立财务顾问和证券服务机构一般应选择电话、书面咨询方式。问题复杂、确需当面沟通的, 保荐人、独立财务顾问可以通过审核系统“项目沟通”栏目预约现场或视频咨询。)。选项C错误, 发行人及其保荐人、证券服务机构应当于“上市委员会审议会议结束后”10个工作日内汇总补充报送与审核问询回复相关的保荐工作底稿和更新后的验证版招股说明书。选项D错误, 认为不需要进一步审核问询的, 将出具审核报告并提交上市委员会审议。

正确答案:A

23. 单选题 题目ID:217743

根据《首次公开发行股票注册管理办法》，保荐机构及保荐代表人承担相应保荐责任的时间起点为（ ）。「2018/2017年」

- A 自保荐机构与发行人签订保荐协议之日起 B 自保荐机构向交易所报送申请文件之日起
C 自保荐机构向证监局报送的辅导备案资料之日起 D 自发行人注册申请文件受理之日起

解析:

根据《首次公开发行股票注册管理办法》，自注册申请文件申报之日起，发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，以及与本次股票公开发行并上市相关的保荐人、证券服务机构及相关责任人员，即承担相应法律责任，并承诺不得影响或干扰发行上市审核注册工作。

正确答案:B

24. 单选题 题目ID:217744

根据《上海证券交易所股票发行上市审核规则》的相关规定，以下不属于首次公开发行股票受理当日需要预先披露的申报文件的是（ ）。「2018/2015年」

- A 招股说明书 B 发行保荐书 C 发行保荐工作报告 D 法律意见书

解析:

本所受理发行上市申请文件当日，发行人应当在本所网站预先披露招股说明书、发行保荐书、上市保荐书、审计报告和法律意见书等文件。本所受理发行上市申请后至中国证监会作出注册决定前，发行人应当按照本规则的规定，对预先披露的招股说明书、发行保荐书、上市保荐书、审计报告和法律意见书等文件予以更新并披露。

正确答案:C

25. 单选题 题目ID:217747

根据《首次公开发行股票注册管理办法》等相关法规，下列关于首次公开发行股票的审核过程中应当中止审核或者注册的事项中，说法正确的是（ ）。「2019年」

- A 发行人更换保荐机构的，应当重新履行申报及受理程序
B 首发公开发行的申请文件中记载的财务资料已过有效期且3个月未更新的，中止审核
C 发行人更换签字律师，无须中止审核 D 发行人更换律师事务所，应当中止审核

解析:

《首次公开发行股票注册管理办法》第30、31条；《发行类第3号》“3-2 发行人发行审核过程中变更中介机构或签字人员的处理”。选项A错误，发行人更换保荐机构的，“除保荐机构存在执业受限等非发行人原因的情形外”，需重新履行申报及受理程序（即重新申报是有适用条件的）。选项B错误，发行人注册申请文件中记载的财务资料已过有效期且逾期3个月未更新的，终止审核程序或注册程序。选项C正确，选项D错误，发行人更换律师事务所、会计师事务所、资产评估机构及其签字人员，除涉及规定的中止情形外，一般不会造成相应发行上市审核程序或者发行注册程序中止。

正确答案:C

26. 单选题 题目ID:217753

根据《深圳证券交易所股票发行上市审核业务指引第4号——保荐业务现场督导》，下列关于保荐业务现场督导的说法正确的是（ ）。「2021年」

- A 现场督导主要针对发行人及保荐人实施
- B 深圳证券交易所审核中发现的相关问题涉及为本次发行上市提供服务的会计师事务所等证券服务机构执业质量的，可以对相关证券服务机构一并实施现场督导
- C 深圳证券交易所实施现场督导时，应当在进场后的2周内完成现场工作，不得延长现场工作时间
- D 督导期间，保荐人的法定代表人、保荐业务负责人、内核负责人、保荐业务部门和质控部门负责人应当按要求到场接受询问

解析:

选项A错误，选项B正确，现场督导主要针对保荐人实施；交易所在审核中发现的相关问题涉及为本次发行上市提供服务的会计师事务所等证券服务机构执业质量的，可以对相关证券服务机构单独或者一并实施现场督导。选项C错误，深交所实施现场督导时，原则上应当在进场后的2周内完成现场工作；现场督导项目存在保荐人无法及时提供相关文件资料或者相关项目的情况复杂等情形，导致无法在预计时间完成现场工作的，可以适当延长现场工作时间。选项D错误，督导期间，保荐人的保荐业务负责人、内核负责人，保荐业务部门和质控部门负责人，项目保荐代表人、**证券服务机构负责人、项目经办人**等相关人员应当按要求到场接受询问。

正确答案:B

27. 单选题 题目ID:217754

根据《上海证券交易所上市审核委员会和并购重组审核委员会管理办法》，下列关于上市委员会的说法中，正确的有（ ）。「2020年」

- A 上市委员会委员每届任期1年，可以连任，但最长不得超过2届
- B 上市委员会每次审议会议由7名委员组成，法律、会计专家至少各1名
- C 每次参会的7名上市委员会委员中，表决投票时同意票数达到5票为通过，同意票数未达到5票为未通过
- D 上市委员会委员配偶曾担任标的资产控股股东高级管理人员，离职未满2年的，应当回避审议

解析:

选项A错误，委员每届任期2年，可以连任，原则上连续任职不超过2届。选项B错误，每次审议会议由5名委员参加，法律、会计专家至少各1名。选项C错误，每次审议会议由5名委员参加，会议召集人根据参会委员的意见及讨论情况进行总结，经合议，按少数服从多数的原则形成审议意见。选项D正确，委员或者其亲属近2年内担任发行人、交易对方、标的资产或者其控股股东、实际控制人或者保荐人、独立财务顾问的董事、监事、高级管理人员，为应当回避的情形之一。

正确答案:D

28. 单选题 题目ID:217759

根据《首发企业现场检查规定》，最近（ ）内，检查对象、保荐人、证券服务机构或其相关责任人员因现场检查发现的违法违规问题被采取行政监管措施或自律监管措施等，本次现场检查又发现同类问题且性质严重的，证监会及交易所可以从重进行处理。「例题」

- A 12个月
- B 18个月
- C 24个月
- D 36个月

解析:

最近36个月内“再犯”的, 可以从重进行处理。

正确答案:D

29. 单选题 题目ID:217762

根据《首次公开发行股票注册管理办法》, 下列关于首次公开发行股票招股说明书信息披露的说法中, 正确的是()。「2020年」

- A 对于招股说明书内容与格式准则未明确但对投资决策有重大影响的信息, 应由保荐机构在发行保荐工作报告中予以披露, 并在招股说明书备查文件中提示投资者注意查阅发行保荐工作报告相关内容
- B 保荐人及其保荐代表人应当在招股说明书上签字、盖章, 确认招股说明书的内容真实、准确、完整
- C 招股说明书的有效期为6个月, 特别情况下发行人可申请适当延长, 但至多不超过1个月
- D 预先披露的招股说明书可以含有价格信息, 但发行人不得据此发行股票

解析:

选项A错误, 应由发行人在招股说明书中披露。选项C错误, 招股说明书的有效期为6个月, 自公开发行前最后一次签署之日起算; 招股说明书引用经审计的财务报表在其最近一期截止日后6个月内有效, 特殊情况下可以适当延长, 但至多不超过3个月。选项D错误, 预先披露的招股说明书及其他注册申请文件不能含有价格信息, 发行人不得据此发行股票。

正确答案:B

30. 单选题 题目ID:217763

根据《首次公开发行股票注册管理办法》的规定, 下列关于首次公开发行股票并在创业板上市的监督管理和法律责任的说法, 正确的是()。「2018年」

- A 证券服务机构未勤勉尽责, 所制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的, 中国证监会将自确认之日起12个月内不接受相关签名人员出具的证券发行专项文件
- B 证券服务机构信息披露资料存在同一事实表述不一致且有实质性差异的, 中国证监会将中止审核并自确认之日起12个月内不接受相关单位及其责任人员出具的发行证券专项文件的监管措施
- C 发行人披露盈利预测、利润实现数如未达到盈利预测的80%的, 除因不可抗力外, 其法定代表人、注册会计师应当在股东大会及交易所网站、符合证监会规定条件的媒体上公开作出解释并道歉
- D 发行人披露盈利预测, 利润实现数未达到盈利预测的50%的, 除因不可抗力外, 中国证监会可以采取责令改正、监管谈话、出具警示函等监管措施

解析:

选项A、B错误, 所述情形对应的监管措施为: 中国证监会可以采取责令改正、监管谈话、出具警示函等监管措施; 情节严重的, 可以对有关责任人员采取证券市场禁入的措施。选项C错误, 法定代表人、财务负责人公开作出解释并道歉; 中国证监会可以对法定代表人处以警告。

正确答案:D

31. 单选题 题目ID:217765

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第57号——招股说明书》, 下列关于创业板公司招股说明书信息披露要求的说法, 错误的是()。「2018年」

- A 发行人应以投资者投资需求为导向编制招股说明书，保证相关信息的内容真实、准确、完整
- B 发行人应针对实际情况描述相关风险因素，并明确披露相应的风险对策
- C 发行人董事、监事、高级管理人员在近2年内曾发生变动的，应披露变动情况、原因及影响
- D 发行人应披露对主要业务有重大影响的主要固定资产、无形资产等资源要素的构成
- E 发行人应披露报告期内关联交易总体情况，并根据交易性质和频率，按照经常性和偶发性分类披露关联交易

解析：

选项B错误，披露风险因素不得包含风险对策、发行人竞争优势及类似表述。

正确答案:B

32. 单选题 题目ID:217766

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第57号——招股说明书》的规定，发行人应在招股书中披露下列（ ）最近一年及一期末的总资产和净资产、最近一年及一期的营业收入和净利润，并标明有关财务数据是否经过审计及审计机构名称。「2018年」

- A 发行人持有3%股份的参股子公司甲公司
- B 发行人持有80%股份的控股子公司乙企业
- C 持有发行人3%股份的发起人丙企业
- D 持有发行人20%股份的非控股股东丁企业

解析：

相关主体包括：（1）重要子公司及对发行人有重大影响的参股公司；（2）控股股东、实际控制人；（3）报告期内与发行人发生重大关联交易或与发行人从事相同、相似业务的控股股东、实际控制人控制的其他企业；（4）发行人对外担保的被担保人。选项A错误，仅从“持有3%股份”不足以认定为“对发行人有重大影响的参股公司”。选项B正确，“持有80%股份的控股子公司”是重要子公司。选项C、D错误，非控股股东、实际控制人。

正确答案:B

33. 单选题 题目ID:217767

下列关于首次公开发行股票并上市公司招股说明书相关披露内容的说法，错误的是（ ）。「2017年」

- A 风险因素中不得包含风险对策、发行人竞争优势及类似表述，一项风险因素不得描述多个风险
- B 发行人申报前12个月新增股东的基本情况、入股原因、入股价格及定价依据
- C 发行人应披露董事、监事、高级管理人员及其他核心人员报告期内薪酬总额占各期发行人利润总额的比重
- D 发行人应披露最近3年内董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的变动情况和原因

解析：

《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第57号——招股说明书》。选项D错误，主板为“最近3年内”，科创板、创业板为“最近2年内”。

正确答案:D

34. 单选题 题目ID:217768

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第57号——招股说明书》，发行人应按准则规定披露与投资者保护相关的承诺，承诺事项包括发行人因欺诈发行、虚假陈述或者其他重大违法行为给投资者造

成损失的，（ ）自愿作出先行赔付投资者的承诺。「2016年」

- A 发行人控股股东、实际控制人、相关证券公司 B 发行人 C 律师事务所 D 会计师事务所

解析:

《招股说明书准则》第93条。发行人应按准则规定披露相关附件，附件包括“与投资者保护相关的承诺”，承诺事项包括“发行人因欺诈发行、虚假陈述或者其他重大违法行为给投资者造成损失的，发行人控股股东、实际控制人、相关证券公司自愿作出先行赔付投资者的承诺（如有）”。

正确答案:A

35. 单选题 题目ID:217776

下列关于餐饮类公司申请首次公开发行股票并上市招股说明书披露要求的说法错误的是（ ）。「2017年」

- A 应披露报告期内直营店及加盟店数量及变动原因
B 应披露报告期内各直营店及加盟店的营业收入、顾客人均消费等
C 应披露报告期内发行人收到的有关其所提供食品及服务的投诉情况
D 应披露报告期内各期全部店面统一采购、加工、配送的覆盖比率
E 应披露报告期各期的员工流失率

解析:

《关于餐饮等生活服务类公司首次公开发行股票并上市信息披露指引（试行）》。选项B说法错误，应披露报告期内各直营店的营业收入、利润总额、净利润、桌/座流转率、顾客人均消费等。

正确答案:B

36. 单选题 题目ID:217779

某公司最近一个会计年度和最近一期经审计的财务数据如下表所示。该公司于2021年4月在深圳证券交易所创业板首次公开发行股份2500万股，募集资金净额为50000万元。根据《深圳证券交易所发行与承销业务指引第1号——股票上市公告书内容与格式》，其上市公告书披露的发行后每股净资产和发行后每股收益分别为（ ）。「2021年」

项目	2021年1-3月	2020年1-12月
发行前总股本（万股）	7500	7500
归属于发行人股东的净资产（万元）	33000	30000
归属于发行人股东的净利润（万元）	3000	8000

- A 8.3元/股、1.2元/股 B 8.0元/股、1.2元/股 C 8.0元/股、0.8元/股 D 8.3元/股、0.8元/股

解析:

(1) 发行后每股净资产 = (最近一期经审计的归属于发行人股东的净资产 + 募集资金净额) / 发行后总股本 = (33000 + 50000) / (7500 + 2500) = 8.3元/股。

(2) 发行后每股收益 = 最近一个会计年度经审计的归属于发行人股东的净利润 / 发行后总股本 = 8000 / (7500 + 2500) = 0.8元/股。

正确答案:D

37. 单选题 题目ID:217784

某公司拟首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市，该公司无实际控制人，前四大股东的类型及持股比例如下表所示。下列关于各股东所持股份限售期要求的说法正确的是（ ）。「2018年」

股东名称	股东类型	持股比例
甲自然人	未在公司任职的自然人股东	27%
乙企业	非创业投资基金法人股东	23%
丙企业	创业投资基金法人股东	5%
丁自然人	担任公司监事的自然人股东	3%

- A 甲自然人持有该公司股份自该公司股票在深圳证券交易所上市之日起1年内不得转让
- B 乙企业持有该公司股份自该公司股票在深圳证券交易所上市之日起36个月内不得转让
- C 丙企业持有该公司股份自该公司股票在深圳证券交易所上市之日起2年内不得转让
- D 丁自然人在该公司股票于深圳证券交易所上市之日起6个月内离职的，自申报离职之日起18个月内不得转让其持有的该公司股份

解析:

选项A错误，选项B正确，发行人没有或者难以认定实际控制人的，发行人股东应当按持股比例从高到低依次承诺其所持股份自上市之日起锁定36个月，直至锁定股份的总数不低于发行前股份总数的51%。甲自然人、乙企业所持股份在51%以内，应锁定36个月。选项C、D错误，丙企业所持股份有1%在51%以内，如果“符合一定条件”，则不适用锁定36个月的规定（应锁定12个月）。选项D错误，公司董监高所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

正确答案:B

38. 单选题 题目ID:217785

根据《私募基金监管问答——关于首发企业中创业投资基金股东的认定标准》，发行人没有或难以认定实际控制人的，对于非发行人第一大股东但位列合计持股51%以上股东范围，并且符合一定条件的创业投资基金股东，自发行人股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。下列关于“一定条件”的说法正确的有（ ）「2020年」

- A 创业投资基金最近一次投资该首发企业时，该首发企业成立不满60个月
- B 截至首发企业通过首发议案的董事会召开日，创业投资基金投资该企业已满36个月
- C 创业投资基金管理人在确认创业投资基金符合相关条件后，经发行人律师核查后认为符合上述标准的，由首发企业向证监会发行审核部门提出书面申请
- D 按照《私募投资基金监督管理暂行办法》，该基金已在中国证券投资基金业协会备案为“创业投资基金”

解析:

选项A错误，应是“首次投资该首发企业时”。选项B错误，应为“截至首发企业发行申请材料接收日”。选项C错误，应由保荐机构提出申请。

正确答案:D

39. 单选题 题目ID:217786

2019年7月，甲公司拟申请首次公开发行股票并在创业板上市。甲公司无实际控制人，其股权结构为：赵某、钱某、孙某、李某分别持股10%。2017年1月入股的某创业投资基金持股5.8%，周某持股5.2%，吴某、郑某分别持股5%，其余股东持股均在5%以下，合计持股39%，股东之间不存在关联关系和一致行动关系。根据《证券期货法律适用意见第17号》、《私募基金监管问答——关于首发企业中创业投资基金股东的认定标准》，下列关于自发行上市之日起股份锁定期的说法正确的有（ ）。「2020年」

- A 赵某、钱某、孙某、李某持股应锁定36个月 B 经书面申请，创业投资基金持股可锁定12个月
C 周某持股应锁定12个月 D 吴某、郑某持股应锁定36个月

解析：

发行人没有或者难以认定实际控制人的，发行人股东应当按持股比例从高到低依次承诺其所持股份自上市之日起锁定36个月，直至锁定股份的总数不低于发行前股份总数的51%；员工持股计划、持股5%以下的股东、非发行人第一大股东且符合一定条件的创业投资基金股东，可不适用锁定36个月的规定。选项A正确，赵某、钱某、孙某、李某为位列发行前股份总数的51%内的股东，其所持股份自上市之日起锁定36个月。选项B错误，“符合一定条件的创业投资基金”其中一个条件为“截至首发企业发行申请材料接收日，创业投资基金投资该企业已满36个月”。该创业投资基金2017年1月入股，距离2019年7月不足36个月，因此不能申请锁定12个月，应锁定36个月。选项C错误，周某为位列发行前股份总数的51%内的股东，且其所持股份不低于5%，其持股应锁定36个月。选项D错误，吴某、郑某为位列发行前股份总数的51%以外的股东，应锁定12个月。

正确答案:A

40. 单选题 题目ID:217787

2014年12月31日，A公司首次公开发行股票并在上海证券交易所上市，发行价格为10元/股。发行前A公司董事会秘书持有0.1%股份，发行后，2015年上半年公司股票曾连续20个交易日低于10元/股，则该董事会秘书所持股份自上市之日起最短应锁定（ ）。「2015年」

- A 3.5年 B 3年 C 2年 D 1.5年 E 1年

解析：

《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》第2条。《发行类第4号》第4-19条。
董监高所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，董事、高管所持股票锁定期自动延长至少6个月。因此，最短为1.5年（1年限售+延长6个月）。

正确答案:D

41. 多选题 题目ID:217665

不存在表决权差异安排的境内企业，拟申请首次公开发行股票并在科创板上市，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》，下列情形中，市值及财务指标符合标准的有（ ）。「2020年」

- A 预计市值为11亿元，最近2年净利润均为正且累计净利润为5500万元
B 预计市值为16亿元，最近1年营业收入为3亿元，且最近3年累计研发投入占最近3年累计营业收入的比例为20%

- C 预计市值为31亿元，最近1年营业收入为2亿元，且最近3年经营活动产生的现金流量净额累计1亿元
D 预计市值为41亿元，且最近1年营业收入为4亿元

解析：

发行人申请在科创板上市，无表决权差异安排的，市值及财务指标应当至少符合下列标准中的一项：

标准	预计市值	财务指标	选项
1	≥ 10 亿元	最近2年净利润均为正，且累计净利润 ≥ 5000 万元；或者最近1年净利润为正，且营业收入 ≥ 1 亿元	A正确
2	≥ 15 亿元	最近1年营业收入 ≥ 2 亿元，且最近3年累计研发投入占最近3年累计营业收入的比例 $\geq 15\%$	B正确
3	≥ 20 亿元	最近1年营业收入 ≥ 3 亿元，且最近3年经营活动产生的现金流量净额累计 ≥ 1 亿元	
4	≥ 30 亿元	最近1年营业收入 ≥ 3 亿元	D正确
5	≥ 40 亿元	主要业务或产品需经国家有关部门批准，市场空间大，目前已取得阶段性成果。医药行业企业需至少有一项核心产品获准开展2期临床试验，其他符合科创板定位的企业需具备明显的技术优势并满足相应条件	

正确答案:A, B, D

42. 多选题 题目ID:217669

不存在表决权差异安排的境内企业，拟申请首次公开发行股票并在创业板上市，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，不考虑其他因素，下列情形中，市值及财务指标符合标准的有（ ）。「2022年」

- A 预计市值10亿元，最近2年净利润均为正，且累计净利润为12500万元，最近1年净利润为7000万元
B 预计市值18亿元，最近1年净利润为正，最近1年营业收入为4.5亿元
C 预计市值16亿元，最近2年净利润均为正，且累计净利润为1亿元
D 预计市值51亿元，且最近1年营业收入为3亿元

解析：

发行人为境内企业且不存在表决权差异安排的，市值及财务指标应至少符合下列标准中的一项：

(1) 最近2年净利润均为正，且累计净利润不低于1亿元，**且最近1年净利润不低于6000万元**；（选项A正确）

(2) 预计市值不低于15亿元，最近1年净利润为正且营业收入不低于4亿元；（选项B正确）

(3) 预计市值不低于50亿元，且最近1年营业收入不低于3亿元。（选项D正确）

选项C错误，缺少“**且最近1年净利润不低于6000万元**”，不满足第一套标准；缺少“且营业收入不低于4亿元”，不满足第二套标准。

正确答案:A, B, D

43. 多选题 题目ID:217670

某软件企业拟首次发行股票并在科创板上市，预计市值为30亿元，根据《科创属性评价指引（试行）》，企业需符合的指标有（ ）。「2021年」

A 研发人员占当年员工总数的比例不低于10% B 研发投入占比应在10%以上

C 应用于公司主营业务并能够产业化的发明专利在7项以上

D 最近3年营业收入复合增长率达到25%，或最近1年营业收入金额达到3亿元

解析：

支持和鼓励科创板定位规定的相关行业领域中同时符合下列4项指标的企业申报科创板上市：

(1) 最近3年研发投入占营业收入的比例在5%以上，或最近3年研发投入金额累计在8000万元以上；

(2) 研发人员占当年员工总数的比例不低于10%；（选项A正确）

(3) 应用于公司主营业务并能够产业化的发明专利7项以上（软件行业不适用此项指标的要求，但研发投入占比应在10%以上；选项B正确，选项C错误）；

(4) 最近3年营业收入复合增长率达到25%，或最近1年营业收入金额达到3亿元（选项D正确，该软件企业预计市值为30亿元，不满足预计市值 ≥ 40 亿元的上市标准，应适用营业收入指标的规定）。

正确答案:A, B, D

44. 多选题 题目ID:217671

根据《深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定》，下列行业的企业，原则上不支持其申报在创业板上市的有（ ）。「2020年」

A 农副食品加工业 B 酒、饮料和精制茶制造业 C 珠宝制造业 D 黑色金属冶炼和压延加工业

E 有色金属冶炼和压延加工业

解析：

选项A错误，原则上不支持农林牧渔业，“农”是指对各种农作物的种植，不包括农副食品加工业（属于制造业）。选项C错误，属于制造业，不在明文禁止之列。选项E错误，仅“黑色”金属冶炼和压延加工业为不支持行业。

正确答案:B, D

45. 多选题 题目ID:217672

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，下列属于发行人申请股票在深圳证券交易所创业板上市应当符合的条件有（ ）。「2019年」

- A 公司发行后股本总额不低于3000万元
- B 公司股本总额在4亿元及以上的，公开发行股份的比例不低于10%
- C 市值及财务指标符合本规则规定的标准
- D 公司最近3年不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为

解析:

选项B错误，公司股本总额超过4亿元的，公开发行股份的比例为10%以上，“超过”不包含4亿元本数。

正确答案:A, C, D

46. 多选题 题目ID:217673

根据《首次公开发行股票注册管理办法》，下列关于科创板发行条件的说法正确的有（）。「2019年」

- A 发行人主营业务、控制权、管理团队和核心技术人员稳定，最近3年内主营业务、董事、高级管理人员及核心技术人员均没有发生重大不利变化
- B 控股股东和受控股股东、实际控制人支配的股东所持发行人的股份权属清晰，最近3年实际控制人没有发生变更，不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷
- C 资产完整，业务及人员、财务、机构独立，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争
- D 最近3年内，发行人及其控股股东、实际控制人不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪
- E 发行人董事、监事和高级管理人员不存在最近3年内受到中国证监会行政处罚的情形

解析:

选项A、B错误，最近“2年内”主营业务和董事、高级管理人员及核心技术人员均没有发生重大不利变化；最近“2年”实际控制人没有发生变更。选项C错误，不存在对发行人构成“重大不利影响”的同业竞争。

正确答案:D, E

47. 多选题 题目ID:217674

某非上市红筹企业拟首次公开发行股票并在科创板上市，下列说法正确的有（）。「2019年」

- A 该公司如果属于营业收入快速增长，拥有自主研发、国际领先技术，同行业竞争中处于相对优势地位的红筹企业，预计市值应当不得低于100亿元人民币
- B 该公司应当符合《国务院办公厅转发证监会关于开展创新企业境内发行股票或存托凭证试点若干意见的通知》规定
- C 该公司申请发行股票并在科创板上市的审核，适用《上海证券交易所股票发行上市审核规则》
- D 该企业股权结构、公司治理、运行规范等事项可适用境外注册地公司法等法律法规规定
- E 关于投资者权益保护的安排总体上应不低于境内法律要求

解析:

选项A错误，适用“营业收入快速增长”规定的，预计市值 ≥ 100 亿元，或者预计市值 ≥ 50 亿元，且最近1年营业收入不低于5亿元（即2选1）。

正确答案:B, C, D, E

48. 多选题 题目ID:217675

某公司拟于2018年6月末申请首次公开发行股票并在创业板上市，该公司的以下情形不符合发行条件的有（ ）。「2018年」

- A 发行后总股本为3000万元
- B 该公司现任董事张某于2016年受到中国证监会行政处罚
- C 该公司实际控制人于2015年发生变更
- D 该公司监事王某于2017年12月因涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见

解析:

选项B、D正确，构成发行障碍。董监高存在最近3年内受到中国证监会行政处罚，或者因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见等情形，不符合发行条件。选项C错误，创业板要求“发行人最近2年内主营业务和董事、高管均没有发生重大不利变化，实际控制人没有发生变更”，该公司实际控制人于2015年发生变更不在最近2年时限内，符合发行条件。

正确答案:B, D

49. 多选题 题目ID:217676

根据《上海证券交易所股票上市规则》，发行人首次公开发行股票后申请其股票在上海证券交易所主板上市应当符合的条件，下列说法中正确的是（ ）。「2016年」

- A 符合规定的发行条件
- B 发行后的股本总额不低于5000万元
- C 公司最近3年不存在侵占财产、挪用财产的刑事犯罪
- D 公开发行的股份达到公司股份总数的25%以上；公司本次公开发行的股份超过4亿元的，公开发行股份的比例为10%以上

解析:

选项D错误，应当是（发行后）股本总额超过4亿元的，公开发行股份的比例为10%以上。

正确答案:A, B, C

50. 多选题 题目ID:217677

根据《首次公开发行股票注册管理办法》，下列关于发行人发行条件的相关表述正确的有（ ）。「2016年」

- A 最近3年内，发行人及其控股股东、实际控制人不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为
- B 发行人不存在涉及主要资产、核心技术、商标等的重大权属纠纷
- C 发行人只能经营一种业务，其生产经营活动符合法律、行政法规和公司章程的规定，符合国家产业政策及环境保护政策
- D 发行人是依法设立且持续经营3年以上的股份有限公司，具备健全且运行良好的组织机构，相关机构和人员能够依法履行职责

解析:

选项C错误，无“发行人只能经营一种业务”的要求。

正确答案:A, B, D

51. 多选题 题目ID:217678

证交易所在发行上市审核中对发行人所属行业的要求，下列说法正确的是（ ）。「例题」

- A 发行人属于《产业结构调整指导目录》中规定的淘汰类行业，禁止其申报在北交所发行上市
- B 限制金融科技、模式创新企业在科创板发行上市
- C 发行人属于金融业、房地产业企业的，原则上不支持其在创业板发行上市
- D 原则上不支持房地产和主要从事金融、投资类业务的企业在科创板发行上市

解析：

选项A正确，发行人不得属于产能过剩行业（产能过剩行业的认定以国务院主管部门的规定为准）、《产业结构调整指导目录》中规定的淘汰类行业，以及从事学前教育、学科类培训等业务的企业。选项C正确，原则上不支持其申报在创业板发行上市，但与互联网、大数据、云计算、自动化、人工智能、新能源等新技术、新产业、新业态、新模式深度融合的创新创业企业除外。选项D错误，禁止房地产和主要从事金融、投资类业务的企业在科创板发行上市。

正确答案:A, B, C

52. 多选题 题目ID:217681

根据《首次公开发行股票注册管理办法》及《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》，以下关于首次公开发行股票并上市对发行人持续经营时间的要求的说法，正确的有（ ）。

「2022年」

- A 首次公开发行股票并在主板上市的，发行人是依法设立且持续经营3年以上的股份有限公司
- B 首次公开发行股票并在创业板上市的，发行人是依法设立且持续经营2年以上的股份有限公司
- C 首次公开发行股票并在科创板上市的，发行人是依法设立且持续经营3年以上的股份有限公司
- D 股票向不特定合格投资者公开发行并在北京证券交易所上市的，发行人应当为在全国股转系统连续挂牌满12个月的挂牌公司
- E 首次公开发行股票并在主板、创业板、科创板上市中对发行人作为股份有限公司存续时间的要求，对于有限责任公司按原账面净资产值折股整体变更为股份有限公司的，持续经营时间可以从有限责任公司成立之日起计算

解析：

选项B错误，沪深各板块的持续经营时间要求均为“3年以上”。选项D错误，发行人应当为在全国股转系统连续挂牌满12个月的创新层挂牌公司；“连续挂牌满12个月”的具体执行标准为：自公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让之日至北交所上市委员会召开审议会议之日，已满12个月。

正确答案:A, C, E

53. 多选题 题目ID:217682

发行人甲公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市，应当符合的条件有（ ）。「例题」

- A 最近2年财务会计报告无虚假记载，被出具无保留意见审计报告
- B 发行人为在全国股转系统连续挂牌满12个月的创新层挂牌公司
- C 公开发行后，公司股本总额不少于5000万元
- D 向不特定合格投资者公开发行的股份不少于100万股，发行对象不少于100人

解析：

选项A错误，应为最近3年财务会计报告无虚假记载。选项C错误，应为公开发行后，公司股本总额不少于3000万元。

正确答案:B, D

54. 多选题 题目ID:217683

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》，下列发行人不符合在北交所上市应当满足的财务指标的是（ ）。「例题」

- A 甲公司：预计市值5亿元，最近一年净利润2800万元，且加权平均净资产收益率6%
- B 乙公司：预计市值1.8亿元，最近一年营业收入2.5亿元，最近两年研发投入合计占最近两年营业收入合计比例10%
- C 丙公司：预计市值16亿，最近两年研发投入合计5500万元
- D 丁公司：预计市值10亿，最近两年营业收入平均1.2亿元，且最近一年营业收入增长率34%

解析：

选项A正确，预计市值 ≥ 2 亿元，最近1年净利润 ≥ 2500 万元，且加权平均净资产收益率不低于“8%”。选项B正确，北交所预计市值最低标准为2亿。选项C错误，符合第四套标准。选项D正确，针对标准二，还需要满足最近一年经营活动产生的现金流量净额为正。

正确答案:A, B, D

55. 多选题 题目ID:217686

某企业拟申请首次公开发行股票并上市，根据《证券期货法律适用意见第17号》，下列关于实际控制人认定的说法，正确的有（ ）。「2021年」

- A 该企业存在单一股东控制比例达到30%的情形，应将该股东认定为控股股东或实际控制人
- B 法定形成的一致行动关系并不必然导致多人共同拥有公司控制权的情况
- C 实际控制人关系密切的家庭成员担任公司董事并在公司经营决策中发挥重要作用，除非有相反证据，原则上应认定为共同实际控制人
- D 对于作为实际控制人亲属的股东所持的股份，应当比照实际控制人自发行人上市之日起锁定36个月
- E 保荐机构及发行人律师应重点关注最近24个月（科创板、创业板）内公司控制权是否发生变化，存在为满足发行条件而调整实际控制人认定范围嫌疑的，应从严把握，审慎进行核查及信息披露

解析：

选项A错误，发行人股权较为分散但存在单一股东控制比例达到30%的情形的，“若无相反的证据，原则上”应当将该股东认定为控股股东或者实际控制人。选项C错误，实际控制人的配偶、直系亲属，如持有公司股份达到5%以上或者虽未达到5%但是担任公司董事、高级管理人员并在公司经营决策中发挥重要作用，“保荐机构、发行人律师应当说明上述主体是否为共同实际控制人”。

正确答案:B, D, E

56. 多选题 题目ID:217687

根据《证券期货法律适用意见第17号》《监管规则适用指引——发行类第4号》，下列关于发行人申报前后新增股东的说法，正确的有（ ）。「2019年」

A 申报前6个月内进行增资扩股的,新增股份的持有人应当承诺,新增股份自发行人完成增资扩股工商变更登记手续之日起锁定36个月

B 申报前12个月内从控股股东或实际控制人处受让的股份,应比照控股股东或实际控制人所持股份进行锁定

C 最近一年末资产负债表日后增资扩股引入新股东的,申报前须增加一期审计

D 申报后,通过增资或股权转让产生新股东的,发行人应当撤回发行申请,重新申报

解析:

选项B错误,在申报前6个月内从控股股东或者实际控制人处受让的股份,应当比照控股股东或者实际控制人所持股份进行锁定。选项D错误,发行人申报后,通过增资或者股权转让产生新股东的,原则上应当终止发行上市审核程序或者发行注册程序,但股权变动未造成实际控制人变更,未对发行人股权结构的稳定性及持续经营能力造成不利影响,且符合一定情形的除外。

正确答案:A, C

57. 多选题 题目ID:217688

某公司拟申请首次公开发行股票并上市,该公司的实际控制人为自然人李某,根据《证券期货法律适用意见第17号》,下列关于发行人同业竞争认定的说法正确的有()。「2019年」

A 李某的父母控制的企业与发行人存在竞争关系,应认定为构成同业竞争

B 李某的弟弟控制的企业与发行人存在竞争关系,应认定为构成同业竞争

C 李某的儿子控制的企业与发行人存在竞争关系,应认定为构成同业竞争

D 李某的配偶控制的企业与发行人存在竞争关系,应认定为构成同业竞争

解析:

如果发行人控股股东或实际控制人是自然人,其夫妻双方直系亲属(包括配偶、父母、子女)控制的企业与发行人存在竞争关系的,应认定为构成同业竞争;其他亲属及其控制的企业与发行人存在竞争关系的,应当充分披露前述相关企业在历史沿革、资产、人员、业务、技术、财务等方面对发行人独立性的影响;报告期内交易或资金往来,销售渠道、主要客户及供应商重叠等情况,以及发行人未来有无收购安排。

正确答案:A, C, D

58. 多选题 题目ID:217689

某公司拟申请首次公开发行股票并上市,股东中有资产管理产品及契约型私募投资基金直接持有该公司股份,下列关于信息的核查和披露的要求,正确的有()。「2019年」

A 应核查确认公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东不属于资产管理产品、契约型私募投资基金

B 中介机构应核查确认发行人的资产管理产品、契约型私募投资基金股东依法设立并有效存续,已纳入国家金融监管部门有效监管,并已按照规定履行审批、备案或报告程序,其管理人也已依法注册登记

C 发行人应当按照要求对资产管理产品、契约型私募投资基金股东进行信息披露,通过协议转让、特定事项协议转让和大宗交易方式形成的资产管理产品、契约型私募投资基金股东,中介机构应对控股股东、实际控制人,董事、监事、高级管理人员及其近亲属,本次发行的中介机构及其签字人员是否直接或间接在资产管理产品、契约型私募投资基金股东中持有权益进行核查并发表明确意见

D 中介机构应核查确认资产管理产品、契约型私募投资基金已作出合理安排,可确保符合现行锁定期和减持规则要求

解析:

《发行类第4号》第4-4条。选项A错误, 中介机构应核查确认公司控股股东、实际控制人、第一大股东不属于资产管理产品、契约型私募投资基金。

正确答案:B, C, D

59. 多选题 题目ID:217690

某公司拟申请首次公开发行股票并上市, 根据《证券期货法律适用意见第17号》, 下列关于实际控制人认定的说法正确的有()。「2019年」

- A 在确定公司控制权归属时, 应当本着实事求是的原则, 尊重企业的实际情况, 以发行人自身的认定为主, 由发行人股东予以确认
- B 实际控制人的配偶、直系亲属, 如其持有公司股份, 除非有相反证据, 原则上应认定为共同实际控制人
- C 不存在亲属关系的多名自然人为实际控制人, 实际控制人之一去世导致股权变动, 股份受让人为继承人, 通常不作为公司控制权发生变更
- D 共同控制人签署一致行动协议的, 应当在协议中明确发生意见分歧或纠纷时的解决机制
- E 发行人及中介机构通常不应以股东间存在代持关系、表决权让与协议、一致行动协议等为由, 认定公司控制权未发生变动

解析:

选项B错误, 实际控制人的配偶、直系亲属, 如持有公司股份达到5%以上或者虽未达到5%但是担任公司董事、高管并在公司经营决策中发挥重要作用, 保荐机构、发行人律师应当说明上述主体是否为共同实际控制人。选项C错误, 实际控制人为单名自然人或者有亲属关系的多名自然人, 实际控制人去世导致股权变动, 股份受让人为继承人的, 通常不视为公司控制权发生变更。其他多名自然人为实际控制人, 实际控制人之一去世的, 保荐机构及发行人律师应当结合股权结构、去世自然人在股东大会或者董事会决策中的作用、对发行人持续经营的影响等因素综合判断公司控制权是否发生变更。

正确答案:A, D, E

60. 多选题 题目ID:217691

某公司拟申请首次公开发行股票并上市, 根据《证券期货法律适用意见第17号》, 下列说法正确的有()。「2017年」

- A 在确定公司控制权归属时, 应当以发行人自身的认定为主, 由发行人股东予以确认, 保荐机构、发行人律师应当对实际控制人认定发表明确意见
- B 发行人主张多人共同拥有公司控制权的, 每人都必须直接持有公司股份
- C 在发行人主张多人共同拥有公司控制权的情况下, 如果发行人最近36个月内持有、实际支配公司股份表决权比例最高的人发生变化, 且变化前后的股东不属于同一实际控制人, 视为公司控制权发生变更
- D 国务院国有资产监督管理委员会直属国有企业与地方国有企业之间无偿划转国有股权或者重组等导致发行人控股股东发生变更的, 视为公司控制权发生变更

解析:

选项B错误, 每人都必须直接持有公司股份或者间接支配公司股份的表决权。选项D错误, 符合该情形的, 可视为公司控制权没有发生变更。

正确答案:A, C

61. 多选题 题目ID:217693

此题作废

A B C D

正确答案:B, C

62. 多选题 题目ID:217694

根据《监管规则适用指引——发行类第4号》，投资机构在投资发行人时约定对赌协议等类似安排的，保荐机构及发行人律师、申报会计师应当重点核查并发表明确核查意见，核查事项包括（）。「例题」

- A 发行人的实际控制人是否为对赌协议当事人
- B 对赌协议是否存在可能导致公司控制权变化的约定
- C 对赌协议是否与净利润挂钩
- D 对赌协议是否存在严重影响发行人持续经营能力或者其他严重影响投资者权益的情形

解析:

选项A错误，发行人是否为对赌协议当事人。选项C错误，对赌协议是否与市值挂钩。

正确答案:B, D

63. 多选题 题目ID:217695

根据《监管规则适用指引——发行类第5号》，下列说法错误的是（）。「例题」

- A 发行人客户、供应商入股的，应综合考虑购销交易公允性、入股价格公允性等因素判断。购销交易价格与第三方交易价格、同类商品市场价等相比不存在重大差异，一般不构成股份支付
- B 应收票据初始确认后又转为应收账款结算的，发行人应连续计算账龄并评估预期信用损失
- C 企业因研究或专项课题等获得的政府补助，即使政府通过预算等方式明确各期补助发放金额，但与企业经营活动的产量或者销量等无关，则不属于定额或定量的政府补助，应列入非经常性损益。
- D 发行人报告期任意一期通过互联网取得的营业收入占比或毛利占比超过50%，原则上，保荐机构及申报会计师应对该类企业通过互联网开展业务的信息系统可靠性分别进行专项核查并发表明确核查意见

解析:

选项A说法错误，购销交易价格与第三方交易价格、同类商品市场价等相比不存在重大差异，“且发行人未从此类客户、供应商获取其他利益的”，一般不构成股份支付。选项D说法错误，报告期任意一期通过互联网取得的营业收入占比或毛利占比超过“30%”。

正确答案:A, D

64. 多选题 题目ID:217696

根据《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市业务规则适用指引第1号》，关于与上市公司监管规定的衔接，下列说法正确的是（）。「例题」

- A 发行人申报时存在全国中小企业股份转让系统挂牌期间发行的可转换公司债券的，在申报当日办理完成暂停转股事宜并披露可转债暂停转股的公告，在收到终止审核决定书或者股票上市后及时办理恢复转股事宜

B 发行人申报时存在全国股转系统挂牌期间发行的优先股的，发行人应当在董事会、股东大会审议通过公开发行股票并上市议案时，同步审议通过已发行优先股在本所挂牌转让的议案

C 发行人申报时存在全国股转系统挂牌期间依法实行的期权激励计划的，在审期间，发行人不应新增期权激励计划，相关激励对象原则上不得行权

D 在证监会注册生效之前，发行人独立董事的设置应当符合本所上市公司独立董事的相关规定

解析：

选项D错误，在上市委员会审议之前，发行人独立董事的设置应当符合本所上市公司独立董事的相关规定。

正确答案:A, B, C

65. 多选题 题目ID:217697

根据《证券期货法律适用意见第17号》，关于首发申报前制定、上市后实施的期权激励计划的相关要求，下列说法正确的是（ ）。「例题」

A 期权的行权价格由股东自行商定确定，但原则上不应低于最近一年经审计的净资产或者评估值

B 发行人全部在有效期内的期权激励计划所对应股票数量占上市前总股本的比例原则上不得超过15%，且不得设置预留权益

C 在审期间，发行人不应新增期权激励计划，相关激励对象不得行权

D 激励对象在发行人上市后行权认购的股票，应当承诺自行权日起36个月内不减持，同时承诺上述期限届满后比照董事、监事及高级管理人员的相关减持规定执行

解析：

全部正确。

正确答案:A, B, C, D

66. 多选题 题目ID:217698

根据《存托凭证发行与交易管理办法（试行）》，公开发行以股票为基础证券的存托凭证的，境外基础证券发行人应当符合的条件有（ ）。「2019年」

A 为依法设立且持续经营3年以上的公司，公司的主要资产不存在重大权属纠纷

B 最近2年内实际控制人未发生变更，且控股股东和受控股股东、实际控制人支配的股东持有的境外基础证券发行人股份不存在重大权属纠纷

C 境外基础证券发行人及其控股股东、实际控制人最近3年内不存在损害投资者合法权益和社会公共利益的重大违法行为

D 董事、监事和高级管理人员应当信誉良好，符合上市地法律规定的任职要求，近期无重大违法失信记录

解析：

《存托凭证发行与交易管理办法（试行）》第5条。选项B错误，最近3年内实际控制人未发生变更。选项D错误，符合公司注册地法律规定的任职要求。

正确答案:A, C

67. 多选题 题目ID:217699

根据《关于开展创新企业境内发行股票或存托凭证试点的若干意见》，下列说法正确的有（ ）。「2018

年」

- A 证监会设立科技创新产业化咨询委员会依法审核试点红筹企业存托凭证发行申请
- B 试点企业不得存在投票权的差异、企业协议控制架构或类似特殊安排
- C 试点企业在境内发行的股票或存托凭证均应在境内证券交易所上市交易，并在中国证券登记结算有限责任公司集中登记、存管、结算
- D 存托凭证持有人依法享有存托凭证代表的境外基础证券权益，并按照存托协议约定，通过存托人行使其权利
- E 尚未盈利试点企业的控股股东、实际控制人和董事、高级管理人员在企业实现盈利前不得减持上市前持有的股票

解析:

选项A错误，证监会成立科技创新产业化咨询委员会对申请企业是否纳入试点范围作出初步判断，证监会以此作为重要依据，审核决定申请企业是否列入试点，并受理审核试点企业发行上市申请。选项B错误，试点红筹企业发行存托凭证可以存在股东投票权差异、企业协议控制架构或类似特殊安排，存在特殊安排的，应当在招股说明书等公开发行文件显著位置充分、详细披露相关情况。

正确答案:C, D, E

68. 多选题 题目ID:217701

根据《保荐人尽职调查工作准则》，以下说法正确的有（ ）。「2022年」

- A 不论准则是否有明确规定，凡涉及发行条件和上市条件或对投资者作出投资决策有重大影响的信息，保荐人均应当在职责范围内勤勉尽责地进行尽职调查
- B 尽职调查过程中若存在确实无法执行的核查程序，保荐人应详细说明情况、具体原因、合理性以及所采取的替代措施，并评估替代措施的充分适当性
- C 保荐人尽职调查时，应当考虑自身专业胜任能力和独立性，并确保参与尽职调查工作的相关人员能够恪守独立、客观、公正、审慎的原则，具备良好的职业道德和专业胜任能力
- D 除另有规定的，同次发行的证券，其发行保荐和上市保荐应由同一保荐人担任，保荐人应在尽职调查基础上形成发行保荐书、上市保荐书和发行保荐工作报告

解析:

《保荐人尽职调查工作准则》第3-6条。

正确答案:A, B, C, D

69. 多选题 题目ID:217702

根据《保荐人尽职调查工作准则》，下列关于保荐机构对发行人财务与会计核查工作的说法正确的有（ ）。「2020年」

- A 发行人财务报表被出具非无保留意见审计报告时，应采取现场察看，核查相关会计记录和业务文件，向董事会、监事会、业务人员询问等多种形式进行专项核查
- B 对发行人披露的参股子公司，应获取最近2年及1期的财务报告及审计报告（如有）
- C 发行人最近1年及1期兼并其他企业资产（或股权），且被收购企业资产总额或营业收入或净利润超过收购前发行人相应项目20%（含20%）的，应获得被收购企业收购前一年的现金流量表，并核查其财务状况
- D 应对报告期经营活动产生的现金流量净额的编制进行必要的复核和测算

解析:

《保荐人尽职调查工作准则》第31条、第47条。选项B错误, 应获取最近1年及1期的财务报告及审计报告(如有)。选项C错误, 应获得被收购企业收购前一年的利润表、资产负债表以及前一年与发行人关联交易情况(如有), 并核查其财务。

正确答案:A, D

70. 多选题 题目ID:217703

根据《保荐人尽职调查工作准则》, 下列关于保荐人对发行人公开发行募集文件相关内容尽职调查工作的说法正确的有()。「2019年」

A 对发行人申请文件、证券发行募集文件中没有证券服务机构及其签字人员专业意见支持的内容, 保荐人应当获得充分的尽职调查证据

B 如证券服务机构专业意见内容存在重大异常、前后重大矛盾, 或者与保荐人获得的信息存在重大差异, 保荐人应当进一步对有关事项进行调查、复核, 并可聘请其他证券服务机构提供专业服务

C 如对证券服务机构及其签字人员出具的专业意见存有疑义, 保荐人应当要求其作出解释或者出具依据

D 如证券服务机构专业意见内容存在重大异常、前后重大矛盾, 或者与保荐人获得的信息存在重大差异, 保荐人应当聘请其他证券服务机构提供专业服务

解析:

《保荐人尽职调查工作准则》第83条。选项D错误, 保荐人应当进一步对有关事项进行调查、复核, 并可聘请其他中介机构提供专业服务。

正确答案:A, B, C

71. 多选题 题目ID:217704

根据《保荐人尽职调查工作准则》的相关规定, 保荐人对拟推荐首次公开发行股票的公司, 判断其资产独立性需要调查的事项包括()。「2018年」

A 调查公司是否具备完整、合法的财产权以及是否实际占有

B 调查公司商标权、专利权、版权、特许经营权等的权利期限情况, 核查这些资产是否存在法律纠纷或潜在纠纷

C 调查公司金额较大、期限较长的其他应收款、其他应付款、预收账款产生的原因及交易记录、资金流向等

D 调查公司是否存在资产被控制股东或实际控制人及其关联方控制和占用的情况

解析:

《保荐人尽职调查工作准则》第68条。

正确答案:A, B, C, D

72. 多选题 题目ID:217705

下列关于《保荐人尽职调查工作准则》(以下简称准则)的说法正确的有()。「2017年」

A 准则所称尽职调查是指保荐人对拟推荐境内公开发行股票、可转换债券、存托凭证等公司进行的尽职调查

B 准则是以保荐人对拟保荐境内首次公开发行股票、存托凭证的发行人进行充分尽职调查为基础，制定的尽职调查程序的一般要求

C 不论准则是否有明确规定，凡涉及发行条件和上市条件或对投资者做出投资决策有重大影响的信息，保荐人均应当在职责任范围内勤勉尽责地进行尽职调查

D 如证券服务机构专业意见内容存在重大异常、前后重大矛盾，或者与保荐人获得的信息存在重大差异，保荐人应当进一步对有关事项进行调查、复核，并可聘请其他证券服务机构提供专业服务

解析：

根据《保荐人尽职调查工作准则》。

正确答案:A, B, C, D

73. 多选题 题目ID:217706

下列属于保荐机构IPO尽职调查工作一般要求的有（ ）。「2017年」

A 基本情况调查 B 业务与技术调查 C 财务与会计调查 D 募集资金运用调查

解析：

《保荐人尽职调查工作准则》。

正确答案:A, B, C, D

74. 多选题 题目ID:217707

根据《保荐人尽职调查工作准则》，以下说法正确的有（ ）。「2016年」

A 尽职调查是指保荐人对拟推荐境内公开发行股票、可转换债券、存托凭证等公司进行的尽职调查

B 凡涉及发行条件和上市条件或对投资者作出投资决策有重大影响的信息，保荐人均应当在职责任范围内勤勉尽责地进行尽职调查

C 如证券服务机构专业意见内容存在重大异常、前后重大矛盾，或者与保荐人获得的信息存在重大差异，保荐人应当进一步对有关事项进行调查、复核，但不得聘请其他证券服务机构提供专业服务

D 尽职推荐受理后、持续督导结束前，保荐人应当参照保荐人尽职调查工作准则的规定持续履行尽职调查义务

解析：

《保荐人尽职调查工作准则》第2-3条、第83条、第85条。选项C错误，并可聘请其他中介机构提供专业服务。选项D错误，尽职调查义务期间是尽职推荐受理后至证券发行上市前，持续督导期间不需履行尽职调查义务。

正确答案:A, B

75. 多选题 题目ID:217708

根据《保荐人尽职调查工作准则》，在进行财务与会计尽职调查过程中，须进行专项核查的情形有（ ）。「2016年」

A 发行人报告期财务报表被出具非无保留意见审计报告 B 发行人报告期内存在会计政策变更

C 发行人报告期内存在资金被控股股东占用的情形 D 发行人报告期内存货大幅波动

E 发行人报告期内经营活动产生的现金流量净额远低于同期净利润

解析：

《保荐人尽职调查工作准则》第31条、第47条。注意《保荐人尽职调查工作准则》规定的需要专项核查的三种情形，除题中两种外，对发行人影响重大的风险，应进行专项核查，但注意，财务与会计尽职调查过程中，须进行专项核查的情形仅包括本题中的两种情形。

正确答案:A, E

76. 多选题 题目ID:217709

下列关于保荐人尽职调查工作勤勉尽责、诚实守信的说法正确的有（ ）。「2016年」

- A 保荐人尽职调查时，应当考虑其自身专业胜任能力和专业独立性，并确保参与尽职调查工作的相关人员能够恪守独立、客观、公正、审慎的原则，具备良好的职业道德和专业胜任能力
- B 对发行人申请文件、证券发行募集文件中没有证券服务机构及其签字人员专业意见支持的内容，保荐人应当获得充分的尽职调查证据，在对各种证据进行综合分析的基础上对发行人提供的资料和披露的内容进行独立判断
- C 如对证券服务机构及其签字人员出具的专业意见存有疑义，保荐人应当要求其作出解释或者出具依据
- D 如证券服务机构专业意见内容存在重大异常、前后重大矛盾，或者与保荐人获得的信息存在重大差异，保荐人应当进一步对有关事项进行调查、复核，但不能聘请其他证券服务机构提供专业服务

解析:

《保荐人尽职调查工作准则》第5条、第83条。选项D错误，保荐机构可以再聘请其他中介机构提供专业服务。

正确答案:A, B, C

77. 多选题 题目ID:217714

下列关于发行保荐书必备内容的说法正确的有（ ）。「2019年」

- A 保荐机构应逐项说明发行人是否已就本次证券发行履行了《公司法》《证券法》及证监会规定的决策程序
- B 保荐机构应逐项说明本次证券发行是否符合《证券法》规定的发行条件
- C 发行保荐书应由保荐机构法定代表人、保荐业务负责人、内核负责人、保荐业务部门负责人、保荐代表人和项目协办人签字，加盖保荐机构公章并注明签署日期
- D 保荐机构应详细说明其内部的项目审核流程
- E 保荐机构应详细说明内部核查部门关注的主要问题，逐项说明对内部核查部门意见的具体落实情况

解析:

《第27号准则——发行保荐书和发行保荐工作报告》，《保荐业务管理办法》。选项D、E错误，所述事项为发行保荐工作报告的必备内容。

【注释】根据《保荐业务管理办法》第48条规定，“保荐业务部门负责人”也应当在发行保荐书上签字；各类申请文件的签字要求详见第1章保荐业务第3节【考点1】。

正确答案:A, B, C

78. 多选题 题目ID:217715

保荐机构推荐企业首次公开发行股票并在主板上市，根据《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第27号——发行保荐书和发行保荐工作报告》，下列属于发行保荐工作报告必备内容的有（ ）。「2019年」

- A 详细说明立项评估决策机构成员意见，立项评估决策机构成员审议情况
- B 详细说明证券服务机构在尽职调查过程中发现和关注的主要问题以及对主要问题的研究、分析与处理情况
- C 详细说明内部核查部门关注的主要问题，逐项说明对内部核查部门意见的具体落实情况
- D 详细说明内核小组会议讨论的主要问题及审核意见，逐项说明对内核小组意见的具体落实情况
- E 陈述核查证券服务机构出具专业意见的情况

解析:

选项B错误，保荐机构应详细说明项目执行成员在尽职调查过程中发现和关注的主要问题以及对主要问题的研究、分析与处理情况。

正确答案:A, C, D, E

79. 多选题 题目ID:217716

下列情形中，应当提交上市保荐书的有（ ）。「2019年」

- A 首次公开发行股票并上市
- B 向不特定对象发行可转换公司债券并上市
- C 向原股东配售股份并上市
- D 向特定对象发行股票适用简易程序

解析:

保荐机构保荐股票、存托凭证、可转换公司债券上市时，应当向交易所提交上市保荐书。

正确答案:A, B, C, D

80. 多选题 题目ID:217717

根据《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第27号——发行保荐书和发行保荐工作报告》的相关规定，保荐机构应在发行保荐书中发表明确意见的事项有（ ）。「2018年」

- A 发行人是否符合发行条件
- B 发行人存在的主要风险
- C 保荐机构与发行人的关联关系
- D 保荐机构的推荐结论
- E 发行人存在的主要问题及解决情况

解析:

选项A、B、C、D正确，保荐机构应在发行保荐书中对发行人是否符合发行条件，发行人存在的主要风险，保荐机构与发行人的关联关系，保荐机构的推荐结论等事项发表明确意见。选项E错误，“发行人存在的主要问题及解决情况”为发行保荐工作报告的要求与内容。

正确答案:A, B, C, D

81. 多选题 题目ID:217718

下列属于首次公开发行股票并上市项目发行保荐工作报告必备内容的有（ ）。「2018年」

- A 逐项说明本次发行是否符合《公司法》《证券法》规定的发行条件
- B 详细说明保荐机构与发行人是否存在关联关系
- C 全面记载尽职推荐发行人的主要工作过程
- D 详细说明尽职推荐过程中发现的发行人存在的主要问题及解决情况

解析:

《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第27号——发行保荐书和发行保荐工作报告》第5条。选项A、B错误，所述事项属于发行保荐书的必备内容。

正确答案:C, D

82. 多选题 题目ID:217719

下列关于发行保荐书内容的说法正确的有（ ）。「2018年」

- A 凡是对投资者作出投资决策有重大影响的问题或者风险，均应予以充分关注和揭示，并详尽、完整地陈述分析，就主要问题的解决情况予以说明
- B 发行保荐书应由保荐机构法定代表人、保荐业务负责人、内核负责人、保荐业务部门负责人、保荐代表人和项目协办人签字
- C 保荐机构应在发行保荐书中简述其内部审核程序和内核意见
- D 保荐机构应结合发行人行业地位、经营模式、产品结构、经营环境、主要客户、重要资产以及技术等影响持续盈利能力的因素，详细说明发行人存在的主要风险，并对发行人的发展前景进行简要评价

解析:

《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第27号——发行保荐书和发行保荐工作报告》《保荐业务管理办法》。选项A错误，凡是对投资者作出投资决策有重大影响的问题或者风险，“发行保荐工作报告”均应予以充分关注和揭示，并详尽、完整地陈述分析，就主要问题的解决情况予以说明。

正确答案:B, C, D

83. 多选题 题目ID:217720

以下属于首次公开发行股票并上市的上市保荐书中必备内容的有（ ）。「2017年」

- A 发行人的基本情况
- B 发行人本次发行情况
- C 对发行人持续督导工作的安排
- D 保荐人按照有关规定应当承诺的事项
- E 由保荐人的法定代表人、内核负责人和相关保荐代表人签字，注明日期并加盖保荐人公章

解析:

沪深交易所《股票发行上市审核业务指引第2号——上市保荐书内容与格式》。选项E错误，上市保荐书应当由保荐人法定代表人、保荐业务负责人、内核负责人、保荐代表人和项目协办人签字，加盖保荐人公章并注明签署日期。

正确答案:A, B, C, D

84. 多选题 题目ID:217721

以下关于发行保荐书和发行保荐工作报告的说法正确的有（ ）。「2016年」

- A 保荐机构应在发行保荐工作报告中详细说明问核的实施情况、问核中发现的问题，以及在尽职调查中对重点事项采取的核查过程、手段及方式
- B “关于保荐项目重要事项尽职调查情况问核表”应作为发行保荐书的附件，在发行人报送上市申请文件时一并提交
- C 凡是对投资者作出投资决策有重大影响的问题或风险，发行保荐工作报告均应予以充分关注和揭示，并详尽、完整地陈述分析，就主要问题的解决情况予以说明
- D 发行保荐书应简述发行人情况，申请首次公开发行股票并在创业板上市的，还应当披露发行人的最新股权结构、前10名股东情况、现金分红及净资产变化表、主要财务数据及财务指标

解析:

《关于进一步加强保荐机构内部控制有关问题的通知》第3条,《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第27号——发行保荐书和发行保荐工作报告》第六条、第十二条。选项B错误,应作为发行保荐工作报告的附件。选项D错误,“上市公司非公开发行股票”的,还应当披露发行人的最新股权结构、前10名股东情况、历次筹资、现金分红及净资产变化表、主要财务数据及财务指标。

正确答案:A, C

85. 多选题 题目ID:217722

以下属于发行保荐书必须包含的内容有()。「2015年」

- A 发行人存在的主要风险 B 保荐机构内部审核程序简介及内核意见 C 对发行人发展前景的评价
D 保荐机构与发行人的关联关系 E 说明是否符合证券交易所规定的上市条件

解析:

《证券发行上市保荐业务管理办法》第24条。选项E错误,所述内容为上市保荐书的内容。

正确答案:A, B, C, D

86. 多选题 题目ID:217726

下列关于律师、律师事务所从事证券法律业务的说法正确的有()。「2017年」

- A 律师担任发行人的外部监事,该律师所在律师事务所不得接受发行人委托为其提供证券法律服务
B 律师在出具法律意见时,对与法律相关的业务事项应当履行法律专业人士特别的注意义务,对其他业务事项履行普通人一般的注意义务
C 同一律师事务所不得同时接受同一证券发行的发行人、保荐机构委托,为发行人、保荐机构出具法律意见
D 同一律师事务所不得在接受发行人委托为证券发行人出具法律意见的同时,另外向同一证券发行的保荐机构出具作为保荐机构用于证明自己勤勉尽责及减免法律责任目的的专项法律意见
E 同一律师事务所不得在接受发行人委托为证券发行人出具法律意见的同时,将该法律意见向同一证券发行的保荐机构出具,供保荐机构作为自己履行法定职责的依据

解析:

《律师事务所从事证券法律业务管理办法》第9条、第15条,《证券期货法律适用意见[2007]第2号》。选项A正确,律师与当事人及其关联方具有利害关系,影响其执业独立性的,该律师所在律师事务所不得接受委托,提供证券法律服务。选项C正确,同一律师事务所不得同时为同一证券发行的发行人和保荐人、承销的证券公司出具法律意见。

正确答案:A, B, C, D, E

87. 多选题 题目ID:217727

以下关于律师事务所从事证券法律业务的说法正确的有()。「2016年」

- A 同一律师事务所可以同时为同一收购行为的收购人和被收购的上市公司出具法律意见
B 同一律师事务所所在以书面形式有偿接受证券发行的发行人委托的同时,可以以口头形式无偿接受该证券发行的保荐人的委托,为该证券发行的发行人、保荐人出具法律意见
C 律师进行核查和验证,可以采用面谈、书面审查、实地调查、查询和函证、计算、复核等方法

D 律师在出具法律意见时，对与法律相关的业务事项应当履行法律专业人士特别的注意义务，对其他业务事项履行普通人一般的注意义务

E 法律意见书应当列明相关材料、事实、具体核查和验证结果、国家有关规定和结论性意见，法律意见不得使用“基本符合”“未发现”等措辞

解析：

《律师事务所从事证券法律业务管理办法》第9条、第13条、第15条、第23条；《证券期货法律适用意见[2007]第2号》。选项A错误，同一律师事务所不得同时为同一证券发行的发行人和保荐人、承销的证券公司出具法律意见，不得同时为同一收购行为的收购人和被收购的上市公司出具法律意见。选项B错误，同一律师事务所可以口头或书面等形式，有偿或无偿地同时接受同一证券发行的发行人和保荐人、承销的证券公司委托，为同一证券发行的发行人、保荐人、承销的证券公司出具法律意见的，属于“同时为同一证券发行的发行人和保荐人、承销的证券公司出具法律意见”，应予以禁止。

正确答案:C, D, E

88. 多选题 题目ID:217731

首次公开发行股票并在主板上市，首次公开发行股票并在科创板上市，首次公开发行股票并在创业板上市，公开发行股票并在北交所上市，需要提交发行人符合板块定位要求的专项说明的是（ ）。「2023年」

A 科创板上市 B 创业板上市 C 北交所上市 D 主板上市

解析：

《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第58号——首次公开发行股票并上市申请文件》附录，《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市业务办理指南第1号——申报与审核》附件2。注意，在主板IPO也需要提交符合板块定位的专项说明。

正确答案:A, B, C, D

89. 多选题 题目ID:217732

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第58号——首次公开发行股票并上市申请文件》，下列属于首次公开发行股票并上市的必备申请文件的有（ ）。「2022年」

A 发行人控股股东、实际控制人对证券发行文件的确认意见 B 发行人的企业法人营业执照
C 发行保荐书 D 招股说明书摘要

解析：

选项D错误，不是必备申请文件。

正确答案:A, B, C

90. 多选题 题目ID:217733

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第58号——首次公开发行股票并上市申请文件》，下列属于首次发行股票并上市的必备申请文件的有（ ）。「2020年」

A 发行人监事会有关本次发行并上市的决议 B 发行人监事会的书面审核意见
C 发行人关于申请电子文件与预留原件一致的承诺函

- D 发起人或主要股东的营业执照或有关身份证明文件
- E 发行人律师关于申请电子文件与预留原件一致的鉴证意见

解析:

选项A错误, 授权文件包括董事会决议、股东大会决议, 不含监事会决议。选项D错误, 不是必备申请文件(必备文件是“发行人的企业法人营业执照”)。

正确答案:B, C, E

91. 多选题 题目ID:217734

发行人申请首次公开发行股票并上市, 根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第58号——首次公开发行股票并上市申请文件》, 下列不属于必备申请文件的是()。「2019年」

- A 发行人的历次验资报告或出资证明
- B 发起人或主要股东的营业执照或有关身份证明文件
- C 发行人控股股东、实际控制人对证券发行文件的确认意见
- D 招股说明书摘要

解析:

选项B错误, 不是必备申请文件(必备文件是“发行人的企业法人营业执照”)。选项D错误, 招股说明书“摘要”不属于必备申请文件。

正确答案:B, D

92. 多选题 题目ID:217735

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则58号——首次公开发行股票并上市申请文件》, 下列属于首次公开发行股票并上市的必备申请文件的有()。「2019年」

- A 发行人控股股东、实际控制人对证券发行文件的确认意见
- B 发行人关于公司设立以来股本演变情况的说明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见
- C 发行保荐书
- D 有关发行人税收优惠、政府补助的证明文件

解析:

全部属于必备申请文件。

正确答案:A, B, C, D

93. 多选题 题目ID:217736

发行人申请首次公开发行股票并在创业板上市, 根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则58号——首次公开发行股票并上市申请文件》, 报送申请文件时发行人不能提供有关文件原件的, 可以采取的处理方式有()。「2019年」

- A 由发行人律师提供鉴证意见, 以保证与原件一致
- B 由保荐机构出具专项核查意见, 以保证与原件一致
- C 由出文单位盖章, 以保证与原件一致
- D 如原出文单位不再存续, 可以由承继其职权的单位或作出撤销决定的单位出文证明文件的真实性

解析:

选项B错误, 发行人不能提供有关文件原件的, 应由发行人律师提供鉴证意见, 或由出文单位盖章, 以保证与原件一致。如原出文单位不再存续, 由承继其职权的单位或作出撤销决定的单位出文证明文件的真实性。

正确答案:A, C, D

94. 多选题 题目ID:217737

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则58号——首次公开发行股票并上市申请文件》，下列属于首次公开发行股票并上市的必备申请文件的有（ ）。〔2017年〕

- A 发行人董事、监事、高级管理人员关于公司设立以来股本演变情况说明的确认意见
- B 发行人控股股东、实际控制人对证券发行文件的确认意见
- C 招股说明书摘要
- D 发行人控股股东为法人的，其最近1年及1期的审计报告
- E 发行人律师对发行人产权证书出具的鉴证意见

解析:

选项C错误，招股说明书摘要不是必备申请文件。选项D错误，“发行人大股东或控股股东最近1年的原始财务报表及审计报告（如有）”为必备申请文件。

正确答案:A, B, E

95. 多选题 题目ID:217738

某证券公司拟申请首次公开发行股票并上市，下列属于其必备申报文件的有（ ）。〔2017年〕

- A 董事会有关本次发行的决议
- B 最近3年及1期的所得税和增值税纳税申报表
- C 发行人最近3年及1期原始财务报表
- D 控股股东最近3年及1期的审计报告
- E 控股股东、实际控制人对证券发行文件的确认意见

解析:

《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则58号——首次公开发行股票并上市申请文件》附录。选项B错误，“最近3年及1期”不含增值税纳税申报表。选项D错误，应为“发行人大股东或控股股东最近1年的原始财务报表及审计报告（如有）”。

正确答案:A, C, E

96. 多选题 题目ID:217739

发行人拟首次公开发行股票并上市，以下属于必备申请文件的有（ ）。〔2016年〕

- A 招股说明书摘要
- B 发行人及其实际控制人、控股股东、持股5%以上股东以及发行人董事、监事、高级管理人员等责任主体的重要承诺
- C 发行保荐工作报告
- D 发行人关于公司设立以来股本演变情况的说明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见
- E 保荐机构关于发行人董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东和实际控制人在相关文件上签名盖章的真实性的核查意见

解析:

《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则58号——首次公开发行股票并上市申请文件》附录。选项A错误，招股说明书“摘要”不是必备申请文件。选项E错误，应为律师“关于发行人董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东和实际控制人在相关文件上签名盖章的真实性的鉴证意见”。

正确答案:B, C, D

97. 多选题 题目ID:217745

根据《上海证券交易所股票发行上市审核规则》，下列关于报送保荐工作底稿的说法正确的有（ ）。
「2019年」

- A 上海证券交易所受理发行上市申请文件后10个工作日内，保荐人应当以电子文档形式报送保荐工作底稿和验证版招股说明书，供监管备查
- B 保荐人向上海证券交易所报送审核问询回复后5个工作日内，应当以电子文档形式报送保荐工作底稿和更新后的验证版招股说明书，供监管备查
- C 上市委员会审议会议结束后10个工作日内，保荐人应汇总补充报送与审核问询回复相关的保荐工作底稿和更新后的验证版招股说明书，供监管备查
- D 发行人在取得证监会同意注册决定后10个工作日内，保荐人应汇总补充报送与注册回复相关的保荐工作底稿和更新后的验证版招股说明书，供监管备查

解析:

《上海证券交易所股票发行上市审核规则》第17、38条。选项B、D错误，上市委员会审议会议结束后10个工作日内汇总补充报送与审核问询回复相关的保荐工作底稿和更新后的验证版招股说明书。

正确答案:A, C

98. 多选题 题目ID:217746

根据《首次公开发行股票注册管理办法》，上海证券交易所受理注册申请文件后，发行人应当按规定在交易所网站预先披露的文件包括（ ）。「2019年」

- A 上市保荐书
- B 发行保荐书
- C 法律意见书
- D 审计报告
- E 发行保荐工作报告

解析:

《首次公开发行股票注册管理办法》第47条。交易所受理注册申请文件后，发行人应当按规定，将招股说明书、发行保荐书、上市保荐书、审计报告和法律意见书等文件在交易所网站预先披露。预披露文件不包括发行保荐工作报告。

正确答案:A, B, C, D

99. 多选题 题目ID:217748

根据《首次公开发行股票注册管理办法》，下列情形中，将中止审核的有（ ）。「2022年」

- A 发行人申请文件中记载的财务资料已过有效期且逾期3个月未更新
- B 发行人更换会计师事务所
- C 发行人的签字保荐代表人被证券业协会采取认定不适合从事相关业务的纪律处分，尚未解除
- D 发行人控股股东因涉嫌违法违规被证监会立案调查，尚未结案

解析:

选项A错误，所述情形为将终止审核或注册程序。选项B错误，发行上市审核中，发行人更换保荐人的，除保荐人存在执业受限等非发行人原因的情形外，需重新履行申报及受理程序；更换签字保荐代表人、律师事务所及签字律师、会计师事务所及签字会计师等中介机构或签字人员的，做好更换的衔接工作等程序即可，无需中止。

正确答案:C, D

100. 多选题 题目ID:217749

公司申请首次公开发行股票并上市，根据《首次公开发行股票注册管理办法》，下列情形中，证券交易所或者中国证监会将终止相应发行上市审核程序或者发行注册程序的有（ ）。「2022年」

- A 发行人撤回注册申请文件
- B 发行人注册申请文件中记载的财务资料已过有效期，需要补充提交
- C 发行人注册申请文件中记载的财务资料已过有效期且逾期3个月未更新
- D 发行人阻碍或者拒绝中国证监会、交易所依法对发行人实施检查、核查

解析：

选项B错误，所述为证券交易所或中国证监会应当中止发行上市审核程序或发行注册程序的情形。

正确答案:A, C, D

101. 多选题 题目ID:217750

根据《首次公开发行股票注册管理办法》，下列情形中，证券交易所或中国证监会应当中止审核的有（ ）。「2020年」

- A 发行人申请文件中记载的财务资料已过有效期，需要补充提交
- B 发行人申请文件中记载的财务资料已过有效期且逾期3个月未更新
- C 因发行人原因拟更换会计师事务所
- D 因发行人原因拟更换保荐机构
- E 发行人控股股东涉嫌重大信息披露违法被中国证监会立案调查，尚未结案

解析：

选项B错误，属于将终止审核或注册的情形。选项C、D错误，发行上市审核中，发行人更换保荐人的，除保荐人存在执业受限等非发行人原因的情形外，需重新履行申报及受理程序；更换签字保荐代表人、律师事务所及签字律师、会计师事务所及签字会计师等中介机构或签字人员的，做好更换的衔接工作等程序即可，无需中止。

正确答案:A, E

102. 多选题 题目ID:217751

公司申请首次公开发行股票并上市，根据《首次公开发行股票注册管理办法》，下列情形中，证券交易所或者中国证监会将终止相应发行上市审核程序或者发行注册程序的有（ ）。「2020年」

- A 发行人阻碍或者拒绝证监会、交易所依法对发行人实施检查、核查
- B 发行人的会计师事务所签字人员，被全国中小企业股份转让系统实施一定期限内不接受其出具的相关文件的纪律处分，尚未解除
- C 保荐人撤销保荐
- D 发行人未在要求的期限内对注册申请文件作出解释说明或者补充、修改

解析：

选项B错误，保荐人或者签字保荐代表人、证券服务机构或者相关签字人员，被证券交易所、国务院批准的其他全国性证券交易场所实施一定期限内不接受其出具的相关文件的纪律处分，尚未解除，为应当中止审核或注册的情形。

正确答案:A, C, D

103. 多选题 题目ID:217752

根据《首次公开发行股票注册管理办法》，发行人首次公开发行股票申请受理后，以下会导致中止审核的

情形有（ ）。「2018年」

- A 发行人更换律师事务所、会计师事务所、资产评估机构
- B 发行人注册申请文件中记载的财务资料已过有效期，需要补充提交
- C 发行人更换签字保荐代表人
- D 发行人的保荐机构被中国证监会依法采取限制业务活动的监管措施，尚未解除

解析:

选项A、C错误，发行人更换律师事务所、会计师事务所、资产评估机构及其签字人员，除涉及规定的中止情形外，一般不会造成相应发行上市审核程序或者发行注册程序中止。

正确答案:B, D

104. 多选题 题目ID:217755

根据《上海证券交易所上市审核委员会和并购重组审核委员会管理办法》，下列关于上市委员会的说法中，正确的有（ ）。「2022年」

- A 上市委委员主要由交易所以外的专家和交易所相关专业人员组成，上市委委员不超过20名
- B 上市委委员每届任期2年，可以连任，原则上连任最长不超过2届
- C 上市委每次审议会议由5名委员参加，法律、会计专家至少各1名
- D 会议召集人根据参会委员的意见及讨论情况进行总结，经合议，按少数服从多数的原则形成审议意见
- E 上市委委员配偶曾担任发行人控股股东高级管理人员，离职未满2年的，应当回避审议

解析:

选项A错误，上市委由不超过30名委员组成。选项E正确，委员或者其亲属近2年内担任发行人、交易对方、标的资产或者其控股股东、实际控制人或者保荐人、独立财务顾问的董事、监事、高管，为应当回避的情形之一。

正确答案:B, C, D, E

105. 多选题 题目ID:217756

根据《上海证券交易所上市审核委员会和并购重组审核委员会管理办法》，下列关于上市委员会职责的说法，正确的有（ ）。「2019年」

- A 对发行上市申请文件中与发行人业务和技术相关的问题提供咨询意见
- B 对上交所发行上市审核机构出具的审核报告以及发行上市申请文件进行审议，就发行上市审核机构提出的初步审核意见，提出审议意见
- C 对上市公司提交的相关书面文件进行审议，提出审议意见
- D 对发行人提出异议的上交所不予受理、终止审核决定进行复审，提出复审意见

解析:

选项A错误，为交易所提供“板块定位、科创属性及业务与技术相关事项”等咨询意见为“科技创新咨询委员会”的职责（《上海证券交易所科技创新咨询委员会工作规则》第9条）。

正确答案:B, C, D

106. 多选题 题目ID:217757

根据《深圳证券交易所关于北京证券交易所上市公司向创业板转板办法（试行）》，下列符合有关规定的是（ ）。「例题」

- A 自转板申请文件提交之日起，公司及其控股股东、实际控制人、董监高，以及与本次转板相关的保荐人、证券服务机构及其相关人员即须承担相应的法律责任
- B 自受理转板申请之日起2个月内，作出是否同意上市的决定
- C 转板公司在创业板上市前，应当按照中国证券登记结算有限责任公司的相关规定办理转板证券登记相关业务，并与本所签订上市协议，明确双方的权利、义务和有关事项
- D 深交所同意上市的决定自作出之日起12个月内有效，转板公司应在决定有效期内创业板上市交易

解析:

选项A错误，转板申请文件“一经受理”，公司及其控股股东、实际控制人、董监高，以及与本次转板相关的保荐人、证券服务机构及其相关人员即须承担相应的法律责任。选项D错误，深交所同意上市的决定自作出之日起6个月内有效。

正确答案:B, C

107. 多选题 题目ID:217758

根据《深圳证券交易所关于北京证券交易所上市公司向创业板转板办法（试行）》，深交所受理转板申请文件当日，转板公司应当在深交所网站披露（ ）。「例题」

- A 转板报告书
- B 发行保荐书
- C 审计报告
- D 法律意见书

解析:

选项B错误，本所受理转板申请文件当日，转板公司应当在本所网站披露转板报告书、“上市保荐书”、审计报告和法律意见书等文件。

正确答案:A, C, D

108. 多选题 题目ID:217760

根据《首发企业现场检查规定》，监管机构实施现场检查可以采取的检查方式有（ ）。「2023年」

- A 查看检查对象生产、经营、管理场所，获取检查对象工商资料
- B 获取检查对象工商资料、会计凭证、财务报表等文件资料
- C 对检查对象主要业务循环和关键信息系统进行穿行测试
- D 走访相关重要客户和供应商

解析:

全部属于。

正确答案:A, B, C, D

109. 多选题 题目ID:217761

根据《首发企业现场检查规定》，下列说法正确的是（ ）。「例题」

- A 检查机构应当自接到检查任务分配通知后，1个月内进场开展工作，2周内完成检查并报送现场检查工作报告
- B 参加随机抽取的企业由证监会注册部门汇总的所有未经上市委会议审议且未参与过随机抽取的首发企业构成
- C 问题导向检查对象由交易所审核部门或证监会注册部门确定
- D 检查机构应当及时将与现场检查相关的资料归档保存，保存期限不低于10年

解析:

选项A错误，应为“2个月内完成检查并报送现场检查工作报告”。

正确答案:B, C, D

110. 多选题 题目ID:217764

根据《首次公开发行股票注册管理办法》，下列关于发行人信息披露的说法正确的有（）。「2020年」

- A 发行人申请首次公开发行股票并上市，信息披露内容应当简明清晰、通俗易懂
- B 发行人控股股东、实际控制人应当在招股说明书上签字、盖章，确认招股说明书的内容真实、准确、完整
- C 发行人应当以审核需求为导向，结合所属行业的特点和发展趋势，充分披露自身的行业特征
- D 申请在创业板上市的，发行人应当披露募集资金对发行人业务创新、创造、创意性的支持作用

解析：

选项C错误，发行人应当以投资者需求为导向，基于板块定位，结合所属行业的特点和发展趋势，充分披露业务模式、公司治理、发展战略、经营政策、会计政策、财务状况分析等信息。

正确答案:A, B, D

111. 多选题 题目ID:217769

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第57号——招股说明书》，发行人拟申请首次公开发行并上市，下列对外担保情况中属于发行人应在其招股说明书中披露的有（）。「2022/2020年」

- A 被担保人的最近1年及1期末的总资产、净资产和最近1年及1期的营业收入和净利润
- B 主债务的种类、金额和履行债务的期限
- C 担保方式、担保范围、担保期间
- D 被担保人与发行人有无关联关系
- E 担保履行情况

解析：

全部正确。

正确答案:A, B, C, D, E

112. 多选题 题目ID:217770

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第57号——招股说明书》，下列关于首次公开发行股票并上市公司招股说明书信息披露的说法，正确的有（）。「2021年」

- A 招股说明书信息披露事项涉及重要性水平判断的，发行人应结合自身业务特点，披露重要性水平的确定标准和依据
- B 发行人应遵循重要性原则，简明易懂且具逻辑性地披露当前及未来可预见对发行人构成重大不利影响的直接和间接风险
- C 发行人在招股说明书披露具体风险时，应使用恰当标题概括描述具体风险点，精准清晰充分地揭示每项风险因素的具体情形、产生原因、目前发展阶段和对发行人的影响
- D 发行人报告期内关联方变为非关联方的，发行人应比照关联交易的要求持续披露与上述原关联方的后续交易情况，以及相关资产、人员的去向等

解析：

全部正确。

正确答案:A, B, C, D

113. 多选题 题目ID:217771

某股份公司拟申请首次公开发行股票并上市，该股份公司申报前一年内新增某有限公司股东，持有该股份公司5%的股份，下列关于该股份公司招股说明书信息披露说法正确的有（ ）。「2019年」

- A 应披露该有限公司注册资本、实收资本 B 应披露该有限公司注册地和主要生产经营地
C 应披露该有限公司股东构成 D 应披露该有限公司报告期的总资产、净资产、营业收入、净利润

解析:

《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第57号——招股说明书》第32条。选项D错误，发行人应披露其他持有发行人5%以上股份或表决权的主要股东的基本情况，主要股东为法人的，应披露成立时间、注册资本、实收资本、注册地和主要生产经营地、股东构成、主营业务及其与发行人主营业务的关系。

正确答案:A, B, C

114. 多选题 题目ID:217772

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第57号——招股说明书》，下列关于发行人招股说明书的说法正确的有（ ）。「2019年」

- A 发行人应在招股说明书中披露控股股东、实际控制人作出的避免新增同业竞争的承诺
B 发行人应在招股说明书中披露控股股东或实际控制人作为一方当事人的全部诉讼或仲裁事项
C 发行人应在招股说明书中披露控股股东、实际控制人报告期内是否存在重大违法行为
D 发行人控股股东、实际控制人应在招股说明书正文后声明招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

解析:

选项B错误，发行人应披露对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项，以及控股股东或实际控制人、子公司，发行人董、监、高和其他核心人员作为一方当事人可能对发行人产生影响的刑事诉讼、重大诉讼或仲裁事项。

正确答案:A, C, D

115. 多选题 题目ID:217773

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第57号——招股说明书》的相关规定，发行人应在招股说明书中披露最近一年及一期末的总资产和净资产、最近一年及一期的营业收入和净利润的主体有（ ）。「2018年」

- A 发行人重要子公司 B 发行人参股公司 C 发行人的法人控股股东
D 由发行人提供对外担保的被担保人

解析:

选项B错误，应为“对发行人有重大影响的参股公司”。

正确答案:A, C, D

116. 多选题 题目ID:217774

某公司拟首次公开发行股票并上市，根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第57号——招股说明书》，下列关于风险因素披露的说法正确的有（ ）。「2018年」

- A 发行人应披露当前及未来可预见对发行人构成重大不利影响的直接和间接风险
- B 发行人应避免笼统、模板化表述，不应披露可适用任何发行人的风险
- C 风险因素中不得包含发行人竞争优势及类似表述
- D 一项风险因素可以描述多项风险

解析:

选项D错误，一项风险因素不得描述多个风险，披露风险因素不得包含风险对策、发行人竞争优势及类似表述。

正确答案:A, B, C

117. 多选题 题目ID:217775

甲公司拟于2017年8月申请首次公开发行股票并在创业板上市，其于2016年6月收购了乙公司80%的股权，乙公司的总资产、营业收入和净利润占收购前甲公司相应项目的比例分别为25%、30%和10%，根据招股说明书准则的相关规定，甲公司应在招股说明书中披露的乙公司财务信息包括（）。「2017年」

- A 2016年末总资产、净资产
- B 2017年6月末总资产、净资产
- C 2016年净利润
- D 2017年1—6月净利润

解析:

《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第57号——招股说明书》第31条。选项A、B、C、D正确，发行人应简要披露重要子公司及对发行人有重大影响的参股公司情况，主要包括成立时间、注册资本、实收资本、注册地和主要生产经营地、主营业务情况、在发行人业务板块中定位、股东构成及控制情况、最近一年及一期末的总资产和净资产、最近一年及一期的营业收入和净利润，并标明财务数据是否经过审计及审计机构名称。

正确答案:A, B, C, D

118. 多选题 题目ID:217777

根据《关于餐饮等生活服务类公司首次公开发行股票并上市信息披露指引（试行）》，首次公开发行股票并上市的餐饮企业，其招股说明书应披露的发行人主要管理制度及执行情况包括（）。「2020年」

- A 发行人报告期内在采购、付款等方面的内控制度建设及运行情况
- B 发行人报告期内在销售、收款、资金管理等方面的内控制度建设及运行情况
- C 发行人应结合自身业务特点披露所采用的主要会计政策，特别是餐饮收入、与餐饮相关的烟酒收入、商品销售收入、特许权及加盟费等收入的确认和计量方法
- D 发行人报告期对个人客户销售收入占全部销售收入的比例，以现金、刷卡方式进行结算的比例
- E 发行人连锁经营的管理模式和组织管理方法

解析:

《关于餐饮等生活服务类公司首次公开发行股票并上市信息披露指引（试行）》第4条。

正确答案:A, B, C, D, E

119. 多选题 题目ID:217778

根据《关于餐饮等生活服务类公司首次公开发行股票并上市信息披露指引（试行）》，首次公开发行股票并上市的餐饮企业，其招股说明书应披露的食品安全卫生信息有（）。「2019年」

- A 发行人的食品安全控制体系
- B 报告期内发行人收到的有关其所提供食品及服务的投诉情况

- C 发行人采购、加工、存储、配送、人力资源、质量控制等管理措施
- D 发行人及其下属各门店报告期内在食品安全、卫生、环保、消防等方面受到相关部门处罚的情况

解析:

《关于餐饮等生活服务类公司首次公开发行股票并上市信息披露指引（试行）》第3条。

正确答案:A, B, C, D

120. 多选题 题目ID:217780

根据《上海证券交易所证券发行与承销规则适用指引第1号——证券上市公告书内容与格式》，下列关于股票上市公告书的说法正确的有（ ）。「2020年」

- A 红筹企业股权结构、公司治理、运行规范等事项适用境外注册地公司法等法律法规的，其投资者权益保护水平在总体上低于境内法律法规规定的要求的，应当由律师事务所发表结论性意见
- B 发行人、转板公司及相关信息披露义务人因经营活动的实际情况、行业监管要求或者公司注册地有关规定，申请调整适用中国证监会、上海证券交易所相关规定的，上市公告书应当披露调整适用情况，由律师事务所发表意见并做重要提示
- C 在定期报告披露期间披露上市公告书的发行人、转板公司，未在招股说明书或者转板报告中披露当期报告的主要会计数据及财务指标的，可以在上市公告书中披露，或者在上市后按照证监会及本所的有关规定披露当期定期报告
- D 在非定期报告披露期间披露上市公告书的发行人、转板公司，未在招股说明书或者转板报告中披露最近一期定期报告的主要会计数据及财务指标的，应当在上市公告书中披露，或者将当期定期报告与上市公告书一并披露
- E 发行人、转板公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等责任主体，作出公开承诺的，保荐机构及律师事务所应当对公开承诺内容以及未能履行承诺时的约束措施的合法性、合理性、有效性等发表意见

解析:

选项A错误，红筹企业股权结构、公司治理、运行规范等事项适用境外注册地公司法等法律法规的，应当说明其投资者权益保护水平是否在总体上不低于境内法律法规规定的要求，并由保荐人和律师事务所发表结论性意见。选项E错误，发行人、转板公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等责任主体，就本指引规定的事项或其他事项作出公开承诺的，保荐人应当对公开承诺内容以及未能履行承诺时的约束措施的合法性、合理性、有效性等发表意见，发行人、转板公司律师应当对上述承诺及约束措施的合法性发表意见。

正确答案:B, C, D

121. 多选题 题目ID:217781

拟首次公开发行股票并上市，根据《深圳证券交易所发行与承销业务指引第1号——股票上市公告书内容与格式》的相关规定，该公司应当在上市公告书中披露的股票上市信息有（ ）。「2018年」

- A 股票代码
- B 首次公开发行后总股本
- C 首次公开发行股票数量
- D 本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量
- E 主承销商名称

解析:

选项E错误，应披露股票登记机构、上市保荐人，无需披露其他主承销商、律师事务所、会计师事务所、资

产评估机构等机构。

正确答案:A, B, C, D

122. 多选题 题目ID:217782

某公司拟首次公开发行并在上海证券交易所上市，下列关于上市公告书的说法正确的有（ ）。「2017年」

- A 发行人上市公告书拟披露的信息符合规定的豁免披露情形的，可以按照相关规定豁免披露
- B 在当期定期报告披露期间披露上市公告书的发行人，未在招股说明书中披露当期报告的主要会计数据及财务指标的，可以在上市公告书中披露，或者在上市后按照规定披露当期定期报告
- C 在非定期报告披露期间披露上市公告书的发行人，未在招股说明书中披露最近一期定期报告的主要会计数据及财务指标的，应当在上市公告书中披露，或者将当期定期报告与上市公告书一并披露
- D 发行人如预计年初至上市后的第一个报告期期末的累计净利润可能较上年同期发生重大变动的，应分析并披露可能出现的情况及主要原因
- E 发行人在招股意向书披露日至上市公告书披露前，发生重大事件，投资者尚未得知的，发行人应当在上市公告书中披露事件的起因、目前的状态和可能产生的影响及法律后果

解析：

《上海证券交易所证券发行与承销规则适用指引第1号——证券上市公告书内容与格式》第9条、第34-37条。

正确答案:A, B, C, D, E

123. 多选题 题目ID:217783

下列关于首次公开发行股票并上市公司招股说明书财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况信息披露的表述，正确的是（ ）。「2023年」

- A 发行人财务报告审计截止日至招股说明书签署日之间超过1个月的，应在招股说明书重大事项提示中披露审计截止日后的主要经营状况
- B 发行人财务报告审计截止日至招股说明书签署日之间超过4个月的，应补充提供经会计师事务所审阅的期间1个季度的财务报表
- C 发行人财务报告审计截止日至招股说明书签署日之间超过7个月的，应补充提供经会计师事务所审计的期间2个季度的财务报表
- D 4月30日之后公告招股说明书、向中国证监会提交注册以及正在履行注册程序的，招股说明书中引用的财务报表应当包括上一年度经审阅的财务报表

解析：

《审计截止日后主要财务信息及经营状况信息披露指引》第1-4条。选项C错误，应为经会计师事务所“审阅”的期间2个季度的财务报表。选项D错误，应为上一年度经“审计”的财务报表。（超过1月：要披露；超过4月、7月：补充“审阅”；4.30后，含上一年“审计”）

正确答案:A, B